جامعة الإسكندرية
ALEXANDRIA UNIVERSITY
كلية التجارة
FACULTY OF COMMERCE

دليل الطالب في:
النظم الضريبية

- أسئلة المحاضرات والإجابات النموذجية لها
- أسئلة امتحانات سابقة والإجابات النموذجية لها
- أهم الأسئلة المتوقعة للإمتحان والإجابات النموذجية لها

وتشمل تقييم مدى صحة أو خطأ العبارات - مسائل - اذكر دون شرح

www.facebook.com/Econlibrary
Economics Library مكتبة الاقتصاد
كلية التجارة - جامعة الإسكندرية
www.comm.alexu.edu.eg E-mail: comr-dean@alexu.edu.eg
كليتك تتغير ... شارك في التغيير

الباب الثاني

الحوافز الضريبية والنمو الاقتصادي

الحوافز الضريبية تعتبر أحد الوسائل والأساليب التي يمكن الاعتماد عليها في تشجيع الاستثمار الخاص ومن ثم تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي .

ومن أهم أنواع الحوافز الضريبية :

١- ترحيل الخسارة إلى الأمام وإلى الخلف

٢- الاجازة الضريبية .

٣- معونات الاستثمار

٤- الإهلاك المعجل

أولاً: ترحيل الخسارة إلى الأمام وإلى الخلف

السؤال الأول:

فرق بين ترحيل الخسارة إلي الأمام وترحيل الخسارة إلي الخلف.

الترحيل إلى الأمام :-

يقصد به خصم الخسارة المحققة في سنة ما من الأرباح المحققة في السنوات التالية .

الترحيل إلى الخلف :-

وفقاً لهذا النوع من الترحيل تقوم الخزانة العامة في السنة التى تحققت فيها الخسارة برد مبلغ للمستثمر يعادل مقدار الخسارة مضروباً في نسبة الضريبة وذلك من أرباح السنوات السابقة أي أنه وفقاً لهذا الحافز تقوم الخزانة العامة بالدفع للممول في سنة تحقق الخسارة ما يعادل (نسبة الضريبة × مقدار الخسارة) والحد الأقصي للمبلغ المسترد هو ما تم سداده في السنوات السابقة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الثاني: قيم مدي صحة أو خطأ العبارات التالية في حدود ثلاثة أسطر.

١- الترحيل للخلف يكون أكثر تفضيلاً للمنشئات الجديدة التي لم تحقق أرباح بعد.

٢- ترحيل الخسارة إلي الخلف يكون أكثر تفضيلاً من وجهة نظر الدول النامية.

٣- الترحيل للخلف يكون أكثر تفضيلاً إذا كانت التوقعات المستقبلية تفاؤلية.

٤- مع ثبات العوامل الأخرى على حالها الترحيل للخلف يكون أكثر تفضيلاً للمستثمر من الترحيل للأمام.

٥- إن ارتفاع القيمة الحالية للوفر الضريبي الناتج عن الترحيل للخلف مقارنة بالترحيل للأمام يعكس عدم تساوى إجمالي الوفر في الحالتين.

٦- الترحيل إلي الأمام يساعد علي زيادة درجة الاحتكار في المجتمع.

٧- تزداد فاعلية الترحيل للخلف في حالة المشروعات الحديثة والمشروعات تحت الإنشاء.

٨- في بعض الأحيان تنعدم فاعلية ترحيل الخسارة للأمام والخلف في التأثير علي نتائج القرارات الاستثمارية.

٩- في بعض الأحيان تنعدم فاعلية ترحيل الخسارة للخلف كحافز ضريبي في تشجيع الاستثمار.

١٠- في بعض الأحيان تزداد فاعلية الترحيل للخلف كحافز ضريبي في تشجيع الإستثمارات.

١١- في بعض الأحيان تقل فاعلية ترحيل الخسارة للأمام كحافز ضريبي في تشجيع الاستثمارات.

١٢- في بعض الأحيان تزداد فاعلية ترحيل للأمام كحافز ضريبي في تشجيع الاستثمارات.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الإجابة

رقم العبارة	التقييم	التبرير
١	(x)	الترحيل للخلف يكون أكثر ملائمة للمنشآت القائمة حيث يكون لها رصيد في مصلحة الضرائب ولا يتلائم مع المنشآت الجديدة التى لم تبدأ نشاطها الانتاجي أو التى بدات ولكن تحقق في السنوات الأولى خسائر أو أرباح صفرية حيث لا يكون لها رصيد في مصلحة الضرائب بينما الترحيل للأمام يكون أكثر ملائمة لكل من المنشآت الجديدة والقائمة.
٢	(x)	الترحيل للخلف يتلائم مع ظروف الدول المتقدمة ولا يتلائم مع ظروف الدول النامية حيث تكون خزانتها خالية من الأموال ولكن الترحيل للأمام يكون ملائماً لظروف الدول النامية والمتقدمة.
٣	(x)	الترحيل للخلف يكون أكثر تفضيلاً إذا كانت التوقعات عن المستقبل تشاؤمية ولكن الترحيل للأمام يكون أكثر تفضيلاً إذا كانت التوقعات عن المستقبل تفاؤلية.
٤	(√)	مع ثبات العوامل الأخرى على حالها الترحيل للخلف يكون أكثر تفضيلاً للمستثمر حيث يسترد أمواله في نفس سنة تحقق الخسارة بمعني آخر القيمة الحالية للوفر في ظل الترحيل للخلف تكون أكبر من القيمة الحالية للوفر في ظل الترحيل للأمام.
٥	(x)	حيث يتساوي إجمالي الوفر في ظل الترحيل للخلف والترحيل للأمام ولكن القيمة الحالية للوفر في ظل الترحيل للخلف تكون أكبر من قيمته في ظل الترحيل للأمام.
٦	(x)	الترحيل إلي الخلف هو الذي يساعد علي زيادة درجة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

		الاحتكار في المجتمع حيث أن المشروعات الأكثر استفادة منه هي المشروعات القائمة وليس الجديدة.
٧	(x)	حيث تقل فاعلية الترحيل للخلف في حالة المشروعات الحديثة والمشروعات تحت الإنشاء لأن هذه المشروعات ليس لها رصيد في مصلحة الضرائب وبالتالي لن تسترد شيء.
٨	(√)	في بعض الأحيان تنعدم فاعلية ترحيل الخسارة للأمام والخلف إذا كانت المنشآة تحقق نتائج موجبة (أرباح) باستمرار.
٩	(√)	وذلك في حالة المشروعات التي بدأت نشاطها ولكنها تحقق أرباح صفرية أو خسائر في السنوات الأولي.
١٠	(√)	وذلك في حالة المنشأت القائمة التي مارست نشاطها الإنتاجي منذ فترة وكانت تحقق أرباح مرتفعة وكذلك كلما زادت فترة الترحيل.
١١	(√)	وذلك في حالة إذا كانت التوقعات المستقبلية تشاؤمية وكذلك كلما قلت فترة الترحيل.
١٢	(√)	إذا كانت التوقعات المستقبلية تفاؤلية وأيضاً كلما زادت فترة الترحيل.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الثالث:العبارات التالية بعضها صحيح ويعضها خطأ والمطلوب منك نقل العبارات الصحيحة بالنص والرقم.

١- تزداد فاعلية الترحيل للأمام والخلف كحافز ضريبي في حالة المنشآت التى تحقق نتائج موجبة باستمرار.

٢- القيمة الحالية للوفر الناتج عن الترحيل للخلف أكبر من القيمة الحالية للوفر الناتج عن الترحيل للأمام

٣- تقل فرص استفادة المشروعات الجديدة من مزايا ترحيل الخسارة للخلف.

٤- الترحيل للخلف يكون أثر تمييزي في صالح المنشآت الجديدة.

٥- تزداد فاعلية كل من الترحيل للأمام والخلف كلما زادت الفترة التى يسمح خلالها بالترحيل.

٦- ترحيل الخسارة إلي الخلف يكون أكثر تفضيلاً من وجهة نظر الدول المتقدمة.

٧- الترحيل للخلف يكون أكثر تفضيلاً إذا كانت التوقعات المستقبلية تفاؤلية.

٨- مع ثبات العوامل الأخرى على حالها الترحيل للأمام يكون أكثر تفضيلاً للمستثمر من الترحيل للخلف.

٩- إن تساوي الوفر الضريبي في ظل ترحيل الخسارة للأمام والخلف يعكس تساوي القيمة الحالية للوفر في الحالتين.

١٠-تقل فاعلية الترحيل للخلف في حالة المشروعات الحديثة والمشروعات تحت الإنشاء.

١١- في بعض الأحيان تنعدم فاعلية ترحيل الخسارة للأمام والخلف في التأثير علي نتائج القرارات الاستثمارية إذا كانت المنشأة تحقق نتائج موجبة (أرباح) بصورة مستمرة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الإجابة

رقم العبارة الصحيحة	نص العبارة
٢	القيمة الحالية للوفر الناتج عن الترحيل للخلف أكبر من القيمة الحالية للوفر الناتج عن الترحيل للأمام.
٣	تضعف (تقل) فرص استفادة المشروعات الجديدة من مزايا ترحيل الخسارة للخلف.
٥	تزداد فاعلية كل من الترحيل للأمام والخلف كلما زادت الفترة التى يسمح خلالها بالترحيل.
٦	ترحيل الخسارة إلي الخلف يكون أكثر تفضيلاً من وجهة نظر الدول المتقدمة.
١٠	تقل فاعلية الترحيل للخلف في حالة المشروعات الحديثة والمشروعات تحت الإنشاء.
١١	في بعض الأحيان تنعدم فاعلية ترحيل الخسارة للأمام والخلف في التأثير علي نتائج القرارات الاستثمارية إذا كانت المنشأة تحقق نتائج موجبة (أرباح) بصورة مستمرة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

مسألة:

مشروع استثماري يحقق العوائد التالية من السنة الأولى وحتى السنة الخامسة ٣٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، (٣٠٠٠)، ١٥٠٠ ، ٢٠٠٠ وبافتراض أن معدل الضريبة ١٠% ومعاملات القيمة الحالية للسنوات الخمسة علي التوالي هي ٠,٩٠٩ ، ٠,٨٢٦ ، ٠,٧٥١ ، ٠,٦٨٣ ، ٠,٦٢١ المطلوب.

١- أحسب الوفر الضريبي والقيمة الحالية للوفر الناتج عن السماح بترحيل الخسائر إلى الأمام.

السنة	العائد الصافي	الضريبة قبل الترحيل	الضريبة بعد الترحيل	الوفر الضريبي	معامل الخصم	ق ح للوفر
١	٣٠٠٠	٣٠٠	٣٠٠	صفر	٠,٩٠٩	صفر
٢	٢٠٠٠	٢٠٠	٢٠٠	صفر	٠,٨٢٦	صفر
٣	(٣٠٠٠)	صفر	صفر	صفر	٠,٧٥١	صفر
٤	١٥٠٠	١٥٠	صفر	+ ١٥٠	٠,٦٨٣	١٠٢,٤٥
٥	٢٠٠٠	٢٠٠	٥٠	+١٥٠	٠,٦٢١	٩٣,١٥
		٨٥٠	٥٥٠	٣٠٠		١٩٥,٦

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٢-احسب الوفر الضريبي الناتج عن السماح بترحيل الخسارة إلي الأمام لمدة سنة واحدة فقط.

السنة	العائد	الضريبة قبل الترحيل	الضريبة بعد الترحيل	الوفر الضريبي
١	٣٠٠٠	٣٠٠	٣٠٠	صفر
٢	٢٠٠٠	٢٠٠	٢٠٠	صفر
٣	(٣٠٠٠)	صفر	صفر	صفر
٤	١٥٠٠	١٥٠	صفر	١٥٠ +
٥	٢٠٠٠	٢٠٠	٢٠٠	صفر
		٨٥٠	٧٠٠	١٥٠

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٣-أحسب الوفر الضريبي والقيمة الحالية للوفر الناتج عن السماح بترحيل الخسائر إلى الخلف .

السنة	العائد	الضريبة قبل الترحيل	الضريبة بعد الترحيل	الوفر الضريبي	معامل الخصم	ق ح للوفر
١	٣٠٠٠	٣٠٠	٣٠٠	صفر	٠,٩٠٩	صفر
٢	٢٠٠٠	٢٠٠	٢٠٠	صفر	٠,٨٢٦	صفر
٣	(٣٠٠٠)	صفر	(٣٠٠) يستردها	٣٠٠	٠,٧٥١	٢٢٥,٣
٤	١٥٠٠	١٥٠	١٥٠	صفر	٠,٦٨٣	صفر
٥	٢٠٠٠	٢٠٠	٢٠٠	صفر	٠,٦٢١	صفر
		٨٥٠	٥٥٠	٣٠٠		٢٢٥,٣

٤- احسب القيمة الحالية للوفر الضريبي الناتج عن ترحيل الخسارة إلي الخلف لمدة سنة واحدة فقط.

السنة	العائد	الضريبة قبل الترحيل	الضريبة بعد الترحيل	الوفر الضريبي	معامل الخصم	ق ح للوفر
١	٣٠٠٠	٣٠٠	٣٠٠	صفر	٠,٩٠٩	صفر
٢	٢٠٠٠	٢٠٠	٢٠٠	صفر	٠,٨٢٦	صفر
٣	(٣٠٠٠)	صفر	(٢٠٠) يستردها	٢٠٠	٠,٧٥١	١٥٠,٢
٤	١٥٠٠	١٥٠	١٥٠	صفر	٠,٦٨٣	صفر
٥	٢٠٠٠	٢٠٠	٢٠٠	صفر	٠,٦٢١	صفر
		٨٥٠	٦٥٠	٢٠٠		١٥٠,٢

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

مسألة:

مشروع استثماري يمتلك ألات تكلفتها الرأسمالية١٠,٠٠٠جنيه وعمرها الإنتاجي ٥ سنوات ، يحقق عوائد قبل الإهلاك من السنة الأولى وحتى السنة الخامسة٥٠٠٠ ،٦٠٠٠ ، ٤٠٠٠ ، -١٠٠٠ ، ٦٠٠٠ وبافتراض أن معدل الضريبة٢٠% احسب الوفر الضريبي الناتج عن ترحيل الخسارة للأمام والخلف.

	الأولي	الثانية	الثالثة	الرابعة	الخامسة
العائد قبل الإهلاك	٥٠٠٠	٦٠٠٠	٤٠٠٠	-١٠٠٠	٦٠٠٠
-الإهلاك	(٢٠٠٠)	(٢٠٠٠)	(٢٠٠٠)	(٢٠٠٠)	(٢٠٠٠)
العائدالصافي بعد الإهلاك	٣٠٠٠	٤٠٠٠	٢٠٠٠	-٣٠٠٠	٤٠٠٠

١-الوفر الضريبي عن السماح بترحيل الخسائر إلى الأمام

السنة	العائد	الضريبة قبل الترحيل	الضريبة بعد الترحيل	الوفر الضريبي
١	٣٠٠٠	٦٠٠	٦٠٠	صفر
٢	٤٠٠٠	٨٠٠	٨٠٠	صفر
٣	٢٠٠٠	٤٠٠	٤٠٠	صفر
٤	(٣٠٠٠)	صفر	صفر	صفر
٥	٤٠٠٠	٨٠٠	٢٠٠	٦٠٠
المجموع		٢٦٠٠	٢٠٠٠	٦٠٠

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٢-الوفر الضريبي الناتج عن السماح بترحيل الخسائر إلى الخلف

السنة	العائد	ض قبل الترحيل	ض بعد الترحيل	الوفر الضريبي
١	٣٠٠٠	٦٠٠	٦٠٠	صفر
٢	٤٠٠٠	٨٠٠	٨٠٠	صفر
٣	٢٠٠٠	٤٠٠	٤٠٠	صفر
٤	(٣٠٠٠)	صفر	(٦٠٠)	٦٠٠
٥	٤٠٠٠	٨٠٠	٨٠٠	صفر
المجموع		٢٦٠٠	٢٠٠٠	٦٠٠

ثانياً: الأجازة الضريبية

السؤال الأول:

١- وضح المقصود بالأجازة الضريبية وأهم مزاياها.

هي عبارة عن إعفاء ضريبي لبعض المشروعات أو لمشروعات تقام داخل مناطق محددة وذلك خلال فترة زمنية محددة ومن أهم مزاياها.

- زيادة العائد الصافي المتوقع أن يحصل عليه المستثمر.
- تحقيق سيولة ذاتية تعادل مقدار الوفر الضريبي .
- يمكن أن يتغير الهيكل التمويلي في صالح التمويل الذاتي

٢- وضح باختصار أهم الصعوبات (المشاكل) التى تترتب على حافز الاجازة الضريبية :-

أ- أنها تتحيز في صالح المشروعات سريعة العائد قصيرة الأجل سهلة التصفية وهذه غير مفيدة لعمليات التنمية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ب-مشكلة تحديد بداية فترة الأجازة الضريبية : حيث يمكن احتساب فترة الأجازة من بداية الموافقة على المشروع أو من بداية فترة الانتاج .

فإذا تم احتسابها من بداية فترة الانتاج فقد يشجع ذلك المشروعات على التراخي في عملية التجهيز مما يكون له أثر سلبي على التنمية.

أما إذا تم احتسابها من بداية فترة الموافقة على المشروع فقد يقلل ذلك من فاعلية هذا الحافز وخاصة للمشروعات الاستثمارية المفيدة لعملية التنمية التي تستغرق فترة طويلة في الإنشاء والتجهيز.

ويلاحظ أن احتساب فترة الاجازة بداية من بداية فترة الانتاج قد يعد أكثر ملائمة وفاعلية ولكن مع تحديد فترة إنشاء وتجهيز نمطية لكل نوع من أنواع الاستثمارات المتاحة تبدأ بعدها فترة الاجازة ولا شك أن ذلك يشجع المشروعات على سرعة الانتهاء من الانشاء والتجهيز بأسرع وقت ممكن حتى تتمكن من الاستفادة بفترة أجازة فعلية أكبر وهذا يعد أكثر ملائمة للدول النامية التي ترغب رفع معدلات النمو الاقتصادي في أسرع وقت ممكن.

ج- إن استخدام الأجازة الضريبية يكون له أثر تمييزي في صالح المشروعات الجديدة وفي غير صالح المشروعات القائمة وهذا قد يترتب عليه قيام المشروعات بتصفية أعمالها وإنشاء مشروعات قصيرة الأجل بغرض الاستفادة من هذا الحافز وهذا لا شك في غير صالح التنمية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الثاني:

مسألة.

فرصة استثمارية عمرها الانتاجي ٦ سنوات وتقدر الأرباح الصافية خلال العمر الانتاجي ١٠,٠٠٠ جنيه سنوياً ومعدل الضريبة ٥٠ % وبفرض أن التشريع الضريبي يسمح بالاستفادة بمزايا الأجازة الضريبية لمدة ٤ سنوات . إحسب الوفر الضريبي والقيمة الحالية للوفر الناتج عن الأجازة الضريبية علماً بأن معاملات الخصم ٠,٩٠٩ ، ٠,٨٢٦ ، ٠,٧٥١ ،٠,٦٨٣ ، ٠,٦٢١ ، ٠,٦٠١ علي التوالي.

الإجابة

السنة	العائد	ض قبل الأجازة	ض بعد الأجازة	الوفر الضريبي	معامل الخصم	ق ح للوفر
١	١٠٠٠٠	٥٠٠٠	صفر	٥٠٠٠	٠,٩٠٩	٤٥٤٥
٢	١٠٠٠٠	٥٠٠٠	صفر	٥٠٠٠	٠,٨٢٦	٤١٣٠
٣	١٠٠٠٠	٥٠٠٠	صفر	٥٠٠٠	٠,٧٥١	٣٧٥٥
٤	١٠٠٠٠	٥٠٠٠	صفر	٥٠٠٠	٠,٦٨٣	٣٤١٥
٥	١٠٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	صفر	٠,٦٢١	صفر
٦	١٠٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	صفر	٠,٦٠١	صفر
		٣٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠		١٥٨٤٥

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الثالث: قيم مدي صحة أو خطأ العبارات التالية في حدود ثلاثة أسطر.

١- تتحيز الأجازة الضريبية في صالح المشروعات (سريعة العائد قصيرة الأجل سهلة التصفية) الغير مفيدة لعمليات التنمية.

٢- إن حافز الأجازة الضريبية يكون له أثر تمييزي في صالح الاستثمارات كثيفة رأس المال بالمقارنة بالاستثمارات كثيفة العمالة.

٣- يساعد تطبيق حافز الأجازة الضريبية علي حل مشاكل البطالة السائدة في الدول النامية.

٤- إن بدء الأجازة الضريبية من تاريخ بداية الإنتاج يعد من المتطلبات الأساسية لنجاح الأجازة الضريبية.

٥- تساعد الأجازة الضريبية علي جذب الاستثمارات المفيدة لعملية التنمية.

٦- تساعد الأجازة الضريبية علي جذب الاستثمارات كثيفة رأس المال.

٧- من أهم المشكلات التي تواجه حافز الأجازة الضريبية تحديد بداية فترة الأجازة.

٨- يترتب علي الأجازة الضريبية أثر تمييزي في صالح المشروعات الجديدة عن المشروعات القائمة.

٩- قد تنعدم فاعلية الأجازة الضريبية كحافز ضريبي في تشجيع الاستثمار.

١٠- في بعض الأحيان تزداد فاعلية الأجازة الضريبية كحافز ضريبي في تشجيع الاستثمار.

١١- قد يترتب علي منح الأجازة الضريبية لأحد الاستثمارات التراخي والكسل في عملية الإنشاء والتجهيز من جانب المستثمرين.

١٢- قد يترتب علي منح الأجازة الضريبية لأحد الاستثمارات تخفيض فعلي في فترة الأجازة .

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الإجابة

رقم العبارة	التقييم	التبرير
١	(√)	يترتب على الأجازة الضريبية أثر تمييزي في صالح المشروعات (سريعة العائد قصيرة الأجل سهلة التصفية) والتي غالباً تكون مشروعات استهلاكية غير مفيدة لعمليات التنمية وفي غير صالح المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل التى غالباً ما تحقق خسائر في السنوات الأولى أو تحقق أرباح منخفضة والتى تكون مفيدة لعمليات التنمية.
٢	(x)	حيث أن الأجازة الضريبية تتحيز في صالح الاستثمارات كثيفة العمالة وليس كثيفة رأس المال حيث أن الاستثمارات كثيفة العمالة تكون سهلة التصفية بالمقارنة بالاستثمارات كثيفة رأس المال.
٣	(√)	الأجازة الضريبية تعد أكثر فاعلية للمشروعات كثيفة العمالة لأنها تكون سهلة التصفية وهذا يشجع على الاستفادة من الوفرة النسبية في عنصر العمالة في الدول النامية ويقلل من حدة مشكلة البطالة بها.
٤	(x)	لأنه إذا تم احتساب الأجازة الضريبية من تاريخ بداية الانتاج فقد يشجع ذلك المشروعات على التراخي في عملية التجهيز مما يكون له أثر سلبي على التنمية. ولكن احتساب فترة الاجازة بداية من تاريخ بداية الانتاج قد يعد أكثر ملائمة وفاعلية إذا تم تحديد فترة إنشاء وتجهيز نمطية لكل نوع من أنواع الاستثمارات المتاحة تبدأ بعدها فترة الاجازة ولا شك أن ذلك يشجع

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

		المشروعات على سرعة الانتهاء من الانشاء والتجهيز بأسرع وقت ممكن حتى تتمكن من الاستفادة بفترة أجازة فعلية أكبر وهذا يعد من المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية في الدول النامية.
٥	(x)	الأجازة الضريبية لا تساعد علي جذب الاستثمارات المفيدة لعملية التنمية لأنها تتحيز في صالح المشروعات كثيفة رأس المال ، سريعة العائد ، قصيرة الأجل ، سهلة التصفية والتي غالباً تكون مشروعات استهلاكية غير مفيدة لعمليات التنمية.
٦	(x)	حيث تساعد الأجازة الضريبية علي جذب الاستثمارات كثيفة العمالة لأنها تكون سهلة التصفية في نهاية فترة الأجازة.
٧	(√)	حيث يمكن احتساب فترة الأجازة من بداية الموافقة على المشروع أو من بداية فترة الانتاج . فإذا تم احتسابها من بداية فترة الانتاج فقد يشجع ذلك المشروعات على التراخي في عملية التجهيز مما يكون له أثر سلبي على التنمية. أما إذا تم احتسابها من بداية فترة الموافقة على المشروع فقد يقلل ذلك من فاعلية هذا الحافز وخاصة للمشروعات الاستثمارية المفيدة لعملية التنمية التي تستغرق فترة طويلة في الإنشاء والتجهيز. ويلاحظ أن احتساب فترة الاجازة بداية من بداية فترة الانتاج قد يعد أكثر ملائمة وفاعلية ولكن مع تحديد فترة إنشاء وتجهيز نمطية لكل نوع من أنواع الاستثمارات المتاحة تبدأ بعدها فترة الاجازة ولا شك أن ذلك يشجع المشروعات على سرعة الانتهاء من الانشاء والتجهيز بأسرع وقت ممكن حتى تتمكن من الاستفادة بفترة أجازة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

		فعلية أكبر وهذا يعد أكثر ملائمة للدول النامية التي ترغب رفع معدلات النمو الاقتصادي في أسرع وقت ممكن.
٨	(√)	إن استخدام الأجازة الضريبية يكون له أثر تمييزي في صالح المشروعات الجديدة وفي غير صالح المشروعات القائمة وهذا قد يترتب عليه قيام المشروعات بتصفية أعمالها وإنشاء مشروعات قصيرة الأجل بغرض الاستفادة من هذا الحافز وهذا لا شك في غير صالح التنمية.
٩	(√)	حيث أنه من الممكن أن تنعدم فاعلية الأجازة الضريبية كحافز ضريبي في تشجيع الاستثمار إذا كانت الاستثمارات التي تتمتع بهذا الحافز طويلة الأجل وتحقق خسائر في السنوات الأولي لها.
١٠	(√)	في بعض الأحيان تزداد فاعلية الأجازة الضريبية كحافز ضريبي في تشجيع الاستثمار إذا كانت المشروعات التي تتمتع بهذا الحافز قصيرة الأجل، سريعة العائد، سهلة التصفية، كثيفة العمالة.
١١	(√)	من الممكن أن يترتب علي منح الأجازة الضريبية لأحد الاستثمارات التراخي والكسل في عملية الإنشاء والتجهيز من جانب المستثمرين إذا كانت الأجازة الضريبية تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج.
١٢	(√)	يترتب علي منح الأجازة الضريبية تخفيض فعلي في فترة الأجازة إذا بدأت الأجازة من تاريخ الموافقة علي المشروع.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ثالثاً: معونات الاستثمار

أولاً:الأسئلة المقالية:

١- وضح المقصود بمعونات الاستثمار وأهم أنواعها.

هي أي طريقة تؤدي إلي إهلاك الأصل الرأسمالي بقيمة أكبر من تكلفته التاريخية ولكن علي نفس عمره الإنتاجي.

وهناك نوعين من معونات الاستثمار هما طريقة إعادة تقويم الأصول، طريقة السماح الاستثماري (منحة الاستثمار).

أ- طريقة إعادة تقويم الأصول

يقصد بها إعادة حساب أقساط الاستهلاك سنوياً وفقاً للأسعار الجديدة للأصول الرأسمالية في السوق وهذا يعني احتساب أقساط استهلاك أكبر في حالة التضخم وأقل في حالة الكساد.

ويلاحظ أنه في ظل هذه الطريقة يتم منح المستثمر معونة استثمارية تعادل مقدار الضريبة المستحقة علي الفرق بين قيمة أقساط الاستهلاك المعدلة وأقساط الاستهلاك التقليدية أي معدل الضريبة x (أقساط الاستهلاك المعدل – أقساط الاستهلاك الثابت)

أوالفرق بين الضريبة في ظل الإهلاك العادي والضريبة في ظل الإهلاك المعدل ويترتب علي ذلك انخفاض حجم المخاطر التي تواجه المستثمر وزيادة قدرته علي القيام بعملية الإحلال والتوسع في حجم الاستثمار.

ب- السماح الاستثماري (منحة الاستثمار).

هو معونة تقدم للمستثمر عن طريق السماح بحساب نسبة معينة من قيمة (تكلفة) الأصول الرأسمالية كقسط استهلاك إضافي تضاف إلي قيمة قسط الإهلاك العادي وذلك في السنة الأولي دون أن يؤثر ذلك علي أقساط الاستهلاك خلال الحياة الإنتاجية للأصول الرأسمالية وهذا يعني أن السماح الاستثماري يسمح باستهلاك الأصول بقيمة أعلي من تكلفتها التاريخية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الثاني:

١- مسألة عن إعادة تقويم الأصول:

أصل رأسمالي قيمته ٦٠٠٠ جنيه وعمره الإنتاجي ٦ سنوات والعائد السنوي قبل الإهلاك ٣٠٠٠ جنيه ومعدل الضريبة ١٠% ويفرض أن التشريع الضريبي يسمح باستخدام طريقة إعادة تقويم الأصول لأغراض الضريبة ويفرض أن أقساط الإستهلاك المعدلة من السنة الأولي وحتي السادسة كالآتي ١٠٠٠، ١١٠٠، ١٢٠٠، ١٣٠٠، ١٤٠٠، ١٥٠٠

احسب مقدار المعونة التي يحصل عليها المستثمر في ظل إعادة تقويم الأصول ثم بين ما إذا كان المستثمر يمكن أن يتمتع بمزايا ترحيل الخسارة إلي الأمام والخلف أم لا.

الإجابة

الضريبة في ظل الإهلاك العادي:

السنوات	١	٢	٣	٤	٥	٦
العائد قبل الإهلاك	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
الإهلاك العادي	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
العائد بعد الإهلاك	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
الضريبة	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠

الضريبة في ظل إعادة تقويم الأصول (معونات الاستثمار)

السنوات	١	٢	٣	٤	٥	٦
العائد قبل الإهلاك	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠
الإهلاك المعدل	١٠٠٠	١١٠٠	١٢٠٠	١٣٠٠	١٤٠٠	١٥٠٠

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

العائد بعد الإهلاك	٢٠٠٠	١٩٠٠	١٨٠٠	١٧٠٠	١٦٠٠	١٥٠٠
الضريبة	٢٠٠	١٩٠	١٨٠	١٧٠	١٦٠	١٥٠
الوفر الضريبي (المعونة)	صفر	١٠	٢٠	٣٠	٤٠	٥٠

المعونة الإستثمارية = ١٥٠ جنيه

ويلاحظ أن المستثمر في هذه الحالة لا يستفيد من مزايا ترحيل الخسارة إلي الأمام وترحيل الخسارة إلي الخلف لعدم وجود خسارة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

مسألة عن السماح الاستثماري:

أصل رأسمالي تكلفته ١٠٠٠٠جنيه والعمر الإنتاجي المتوقع ٥ سنوات والطريقة المستخدمة لحساب أقساط الإستهلاك هي طريقة القسط الثابت والعائد الصافي بعد خصم أقساط الإستهلاك ٢٠٠٠جنيه والضريبة ١٠% ويفرض أن التشريع يسمح بالإستفادة بمزايا السماح الإستثماري في السنة الأولي فقط لأغراض الضريبة بما يعادل ٢٠% من التكلفة الإستثمارية كقسط إهلاك إضافي....احسب الوفر الضريبي الناتج عن السماح الإستثماري.

الإجابة

قسط الإستهلاك العادي = ١٠٠٠٠ / ٥ = ٢٠٠٠جنيه

الضريبة في ظل الإهلاك العادي:

السنوات	١	٢	٣	٤	٥
العائد قبل الإهلاك	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠
الإهلاك العادي	(٢٠٠٠)	(٢٠٠٠)	(٢٠٠٠)	(٢٠٠٠)	(٢٠٠٠)
العائد بعد الإهلاك	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
الضريبة	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠

الضريبة في ظل السماح الإستثماري (معونات الاستثمار)

السنوات	١	٢	٣	٤	٥
العائد قبل الإهلاك	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠
الإهلاك المعدل	(٤٠٠٠)	(٢٠٠٠)	(٢٠٠٠)	(٢٠٠٠)	(٢٠٠٠)
العائد بعد الإهلاك	صفر	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
الضريبة	صفر	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠

الوفر الضريبي	٢٠٠	صفر	صفر	صفر	صفر

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ملحوظة:

قسط الإهلاك العادي في السنة الأولي = ٢٠٠٠ جنيه

قسط الإهلاك الإضافي=١٠٠٠٠ x ٢٠% = ٢٠٠٠ جنيه

مجموع إهلاك السنة الأولي =٢٠٠٠ + ٢٠٠٠ = ٤٠٠٠

السؤال الثالث:

قيم مدي صحة أو خطأ العبارات التالية في حدود ثلاثة أسطر.

١-هناك العديد من الصعوبات والعقبات التي تحد من أمكانية تطبيق حافز إعادة تقويم الأصول في الدول النامية.

٢-في ظل طريقة إعادة تقويم الأصول يتم منح المستثمر معونة استثمارية تعادل الفرق بين قيمة أقساط الاستهلاك المعدلة وأقساط الاستهلاك التقليدية.

٣- إن استخدام حافز إعادة تقويم الأصول في حساب أقساط الإهلاك سوف يلغي الأثر السلبي للتضخم.

٤- يترتب علي استخدام حافز معونات الاستثمار انخفاض حجم المخاطر التي تواجه المستثمر وزيادة قدرته علي القيام بعملية الإحلال والتوسع في حجم الاستثمار.

٥- تزداد استفادة المشروعات الاستثمارية من حافز إعادة تقويم الأصول كلما تزايدت الكثافة الرأسمالية والعكس صحيح.

٦- إن حافز معونات الاستثمار يتحيز في صالح المشروعات كثيفة العمالة.

٧- في ظل حافز السماح الإستثماري يتم إهلاك الأصل بنفس تكلفته علي نفس عمره الإنتاجي.

٨- من المتوقع زيادة فاعلية السماح الإستثماري إذا كان هناك خسائر بالسنوات الأولي للمشروع.

٩- تزداد فاعلية حافز السماح الاستثماري عندما تكون هناك حرية للإستفادة بمزايا هذا الحافز في أي سنة من سنوات العمر الإنتاجي للأصول الرأسمالية المشتراه.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

١٠- في ظل السماح الاستثماري يتم تعديل أقساط الإهلاك سنوياً علي حسب الأسعار الجديدة في السوق.

١١- من المؤكد تفضيل المستثمر لحافز إعادة تقويم الأصول عن حافز السماح الاستثماري.

١٢- تزداد فاعلية استخدام حافز السماح الاستثماري وإعادة تقويم الأصول في ظروف التضخم.

١٣- في ظل معونات الاستثمار القيمة الحالية للوفر الضريبي تكون قيمة موجبة أما الوفر الضريبي فهو يساوي صفر.

١٤- إذا كانت التكلفة التاريخية للأصول المشتراة ١٠٠٠٠ جنيه وقد تم إهلاكها بما يعادل ١٤٥٠٠ جنية فإن المعونة الاستثمارية (الوفر الضريبي)= ٤٥٠٠ جنيه في ظل افتراض أن معدل الضريبة ١٠%.

١٥- إذا قام أحد المستثمرين بشراء آلات قيمتها ١٠٠٠٠ جنيه واستفاد بسماح استثماري ٢٠% من تكلفة الأصل فسوف يحقق وفر ضريبي ٢٠٠ جنيه في ظل افتراض أن معدل الضريبة ٢٠%.

١٦- في بعض الأحيان تزداد فاعلية حافز إعادة تقويم الأصول عن حافز السماح الاستثماري بالنسبة للمستثمر.

١٧- في بعض الأحيان تزداد فاعلية السماح الاستثماري عن إعادة تقويم الأصول كحافز ضريبي للمستثمر.

١٨-في ظل معونات الاستثمار (السماح الاستثماري أو إعادة تقويم الأصول) يتم إهلاك الأصول الرأسمالية بنفس التكلفة ولكن علي فترة إقل من العمر الإنتاجي المقدر.

الإجابة

رقم العبارة	التقييم	التبرير
١	(√)	من أهم الصعوبات التي تحد من أمكانية تطبيق حافز إعادة تقويم الأصول في الدول النامية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

		– أن هذا الحافز يتطلب جهاز إداري وضريبي علي درجة عالية من الكفاءة وهذا غير متوافر في الدول النامية. – تطبيق هذا الحافز يتطلب دراية بتطور الأسعار علي المستوي القومي والعالمي.
٢	(x)	لأنه في ظل طريقة إعادة تقويم الأصول يتم منح المستثمر معونة استثمارية تعادل الفرق بين قيمة أقساط الاستهلاك المعدلة وأقساط الاستهلاك التقليدية مضروب في معدل الضريبة.
٣	(√)	إن استخدام حافز إعادة تقويم الأصول في حساب أقساط الإهلاك سوف يلغي الأثر السلبي للتضخم حيث يتم تعديل أقساط الإهلاك سنوياً وفقاً للأسعار السائدة في السوق.
٤	(√)	يترتب علي استخدام حافز معونات الاستثمار انخفاض حجم المخاطر التي تواجه المستثمر حيث يتم إهلاك الأصل الرأسمالي بقيمة أكبر من تكلفته التاريخية علي نفس عمره وبالتالي تزداد قدرته علي القيام بعملية الإحلال والتوسع في حجم الاستثمار.
٥	(√)	حيث أن المستثمر يستفيد من حافز إعادة تقويم الأصول بمعونة (وفر ضريبي) عندما يقوم بشراء آلات جديدة وتزداد الاستفادة كلما زادت قيمة الألآت.
٦	(x)	حيث أن حافز معونات الاستثمار يتحيز في صالح المشروعات كثيفة **رأس المال** لأن المستثمر يستفيد من حافز إعادة تقويم الأصول بمعونة (وفر ضريبي) عندما يقوم بشراء آلات جديدة وتزداد الاستفادة كلما زادت قيمة الألآت..

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٧	(x)	لأنه في ظل حافز السماح الإستثماري يتم إهلاك الأصل الرأسمالي بقيمة أكبر من تكلفته التاريخية علي نفس عمره الإنتاجي.
٨	(x)	لأنه في ظل حافز السماح الاستثماري يستفيد المستثمر بمعونة (وفر ضريبي) وذلك في السنة الأولي فقط وبالتالي من المتوقع انخفاض فاعلية هذا الحافز إذا كان هناك خسائر في السنوات الأولي للمشروع.
٩	(√)	وذلك لأنه من الممكن أن يحقق المشروع في السنة الأولي خسارة وبالتالي لا يستفيد بهذا الحافز عندما يكون مقيد به في السنة الأولي.
١٠	(x)	لأنه في ظل السماح الاستثماري يتم تعديل إهلاك السنة الأولي فقط أما في ظل حافز إعادة تقويم الأصول يتم تعديل أقساط الإهلاك سنوياً علي حسب الأسعار الجديدة في السوق.
١١	(x)	حيث أن الأمر يتوقف علي الظروف الاقتصادية ، فإذا كان هناك ارتفاع في الأسعار وتضخم سوف تزداد درجة المخاطرة وهنا يفضل المستثمر حافز إعادة تقويم الأصول لأن المعونة التي يحصل عليها المستثمر من استخدام حافز السماح الاستثماري قد تقل كثيراً عن الفرق بين التكلفة التاريخية للأصل المستخدم وتكلفة الأصل الجديد. أما في ظل استقرار الظروف الاقتصادية وثبات الأسعار فسوف يفضل المستثمر حافز السماح الاستثماري.
١٢	(x)	حيث أنه في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم تزداد

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

		درجة المخاطرة ولذلك يزداد فاعلية استخدام حافز إعادة تقويم الأصول فقط ولكن المعونة التي يحصل عليها المستثمر من استخدام حافز السماح الاستثماري قد تقل كثيراً عن الفرق بين التكلفة التاريخية للأصل المستخدم وتكلفة الأصل الجديد.
١٣	(x)	في ظل معونات الاستثمار فإن الوفر الضريبي والقيمة الحالية للوفر الضريبي تكون قيمة موجبة.
١٤	(x)	حيث أن المعونة الاستثمارية (الوفر الضريبي) = فرق الإهلاكين × معدل الضريبة = (١٤٥٠٠ – ١٠٠٠٠) × ١٠% = ٤٥٠ جنيه.
١٥	(x)	قيمة الأصل الرأسمالي = ١٠٠٠٠ قيمة الأصل الرأسمالي بعد السماح الاستثماري= ١٠٠٠٠ + (١٠٠٠٠ × ٢٠%) = ١٢٠٠٠ الوفر الضريبي (المعونة الاستثمارية) = فرق الإهلاكين × معدل الضريبة =(١٢٠٠٠ – ١٠٠٠٠) × ٢٠% = ٤٠٠ جنيه.
١٦	(√)	حيث تزداد فاعلية حافز إعادة تقويم الأصول عن حافز السماح الاستثماري بالنسبة للمستثمر إذا كان هناك ارتفاع مستمر في الأسعار (تضخم).
١٧	(√)	حيث تزداد فاعلية السماح الاستثماري عن إعادة تقويم الأصول كحافز ضريبي للمستثمر في ظل الظروف العادية (ثبات الأسعار).
١٨	(x)	في ظل معونات الاستثمار (السماح الاستثماري أو إعادة تقويم الأصول) يتم إهلاك الأصول الرأسمالية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

		بقيمة أكبر من التكلفة التاريخية علي نفس العمر الإنتاجي المقدر.

السؤال الرابع:العبارات التالية بعضها صحيح ويعضها خطأ والمطلوب منك نقل العبارات الصحيحة بالنص والرقم.

١- في ظل السماح الاستثماري يتم السماح للمستثمر بقسط استهلاك إضافي يضاف علي قسط الإهلاك العادي في السنة الأولي دون أن يؤثر ذلك علي أقساط الاستهلاك خلال الحياة الإنتاجية للأصول الرأسمالية.

٢- في ظل الإهلاك العادي (التقليدي) يتم إهلاك الأصل الرأسمالي بنفس التكلفة التاريخية وعلي نفس العمر الإنتاجي.

٣- في ظل معونات الاستثمار(إعادة تقويم الأصول والسماح الاستثماري) يتم إهلاك الأصل الرأسمالي بقيمة أكبر من التكلفة التاريخية علي فترة أطول من العمر الإنتاجي.

٤-هناك العديد من الصعوبات والعقبات التي تحد من أمكانية تطبيق حافز إعادة تقويم الأصول في الدول النامية.

٥-في ظل طريقة إعادة تقويم الأصول يتم منح المستثمر معونة استثمارية تعادل الفرق بين قيمة أقساط الاستهلاك المعدلة وأقساط الاستهلاك التقليدية.

٦- إن استخدام حافز إعادة تقويم الأصول في حساب أقساط الإهلاك سوف يلغي الأثر السلبي للتضخم.

٧- إن حافز معونات الاستثمار يتحيز في صالح المشروعات كثيفة رأس المال أما الأجازة الضريبية فهي تتحيز في صالح المشروعات كثيفة العمالة.

٨- في ظل حافز السماح الإستثماري يتم إهلاك الأصل بنفس تكلفته علي نفس عمره الإنتاجي.

٩- تزداد فاعلية حافز السماح الاستثماري عندما يتم تقييد الاستفادة به في السنة الأولي من الحياة الإنتاجية للأصل الرأسمالي.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

١٠- في ظل السماح الاستثماري يتم تعديل أقساط الإهلاك سنوياً علي حسب الأسعار الجديدة في السوق.

١١- من المؤكد تفضيل المستثمر لحافز إعادة تقويم الأصول عن حافز السماح الاستثماري في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.

١٢- تزداد فاعلية استخدام حافز السماح الاستثماري وإعادة تقويم الأصول في ظروف التضخم.

١٣- في ظل معونات الاستثمار يكون الوفر الضريبي والقيمة الحالية للوفر الضريبي قيمة موجبة .

١٤- إذا كانت التكلفة التاريخية للأصول المشتراة ١٠٠٠٠ جنيه وقد تم إهلاكها بما يعادل ١٤٥٠٠ جنية فإن المعونة الاستثمارية (الوفر الضريبي)= ٤٥٠ جنيه في ظل افتراض أن معدل الضريبة ١٠%.

١٥- إذا قام أحد المستثمرين بشراء آلات قيمتها ١٠٠٠٠ جنيه واستفاد بسماح استثماري ٢٠% من تكلفة الأصل فسوف يحقق وفر ضريبي ٢٠٠٠ جنيه في ظل افتراض أن معدل الضريبة ٢٠%.

١٦- في بعض الأحيان تزداد فاعلية السماح الاستثماري عن إعادة تقويم الأصول كحافز ضريبي للمستثمر.

١٧-في ظل معونات الاستثمار (السماح الاستثماري أو إعادة تقويم الأصول) يتم إهلاك الأصول الرأسمالية بقيمة أكبر من تكلفتها التاريخية علي نفس العمر الإنتاجي المقدر.

الإجابة

العبارة الصحيحة	نص العبارة
١	في ظل السماح الاستثماري يتم السماح للمستثمر بقسط استهلاك إضافي يضاف علي قسط الإهلاك العادي في السنة الأولي دون أن يؤثر ذلك علي أقساط الاستهلاك خلال الحياة الإنتاجية للأصول الرأسمالية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٢	في ظل الإهلاك العادي (التقليدي) يتم إهلاك الأصل الرأسمالي بنفس التكلفة التاريخية وعلي نفس العمر الإنتاجي.
٤	هناك العديد من الصعوبات والعقبات التي تحد من أمكانية تطبيق حافز إعادة تقويم الأصول في الدول النامية.
٦	إن استخدام حافز إعادة تقويم الأصول في حساب أقساط الإهلاك سوف يلغي الأثر السلبي للتضخم
٧	إن حافز معونات الاستثمار يتحيز في صالح المشروعات كثيفة رأس المال أما الأجازة الضريبية فهي تتحيز في صالح المشروعات كثيفة العمالة.
١١	من المؤكد تفضيل المستثمر لحافز إعادة تقويم الأصول عن حافز السماح الاستثماري في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.
١٣	في ظل معونات الاستثمار يكون الوفر الضريبي والقيمة الحالية للوفر الضريبي قيمة موجبة.
١٤	إذا كانت التكلفة التاريخية للأصول ١٠٠٠٠ جنيه وتم إهلاكها ب١٤٥٠٠ جنية فإن المعونة (الوفر الضريبي)= ٤٥٠ جنيه في ظل افتراض أن معدل الضريبة ١٠%.
١٦	في بعض الأحيان تزداد فاعلية السماح الاستثماري عن إعادة تقويم الأصول كحافز ضريبي للمستثمر.
١٧	في ظل معونات الاستثمار يتم إهلاك الأصول الرأسمالية بقيمة أكبر من تكلفتها علي نفس العمر الإنتاجي المقدر.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

رابعاً: الاستهلاك المعجل

أولاً:الأسئلة المقالية:

١ –وضح المقصود بالإهلاك المعجل وأشهر أنواعه.

الإهلاك المعجل.هو أي طريقة تؤدي إلى إهلاك الأصل الرأسمالي بنفس التكلفة التاريخية ولكن علي فترة زمنية أقل من العمر الانتاجي المتوقع لها.

ومن أشهر أنواع الإهلاك المعجل

- الطريقة السويدية للإهلاك الحر
- طريقة القسط المبدئي
- الطريقة الأمريكية للإهلاك الخمسي
- طريقة الإهلاك الفوري

٢ – وضح باختصار الطرق المختلفة للإهلاك المعجل:

أ- **الطريقة السويدية للاهلاك الحر(الفوري) :-**

وفقاً لهذه الطريقة يتم السماح للمستثمر بإهلاك التكلفة التاريخية للأصل الرأسمالي في أي عدد من السنوات يراه مناسب له بشرط ألا يزيد مجموع أقساط الاهلاك عن التكلفة التاريخية للأصل.

ب- **طريقة القسط المبدئي :-**

وفقاً لهذه الطريقة يتم السماح للمستثمر بحساب نسبة معينة من قيمة الأصل تضاف إلى قيمة قسط الإهلاك العادي في السنة الأولى على أن يتم إهلاك كامل قيمة الأصل في عدد من السنوات أقل من العمر الانتاجي له.

ويلاحظ أن قسط الاهلاك في السنة الأخيرة يساوي صفر .

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ج- الطريقة الأمريكية للاهلاك الخمسي.

وفقاً لهذه الطريقة يتم السماح باستهلاك الأصول الرأسمالية طويلة الأجل في خمس سنوات انتاجية ، معنى ذلك أن أي أصول أنتاجية عمرها ٥ سنوات فأقل لن تستفيد بهذا الحافز وكلما زاد العمر الانتاجي زادت الوفورات.

د- طريقة الإهلاك الفوري.

في ظل هذه الطريقة يتم إهلاك الأصل الرأسمالي في نفس سنة الشراء.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الثاني:

١ – مسألة: علي طريقة الإهلاك الحر.

مشروع استثماري يمتلك مجموعة من الأصول تبلغ تكلفتها ١٠٠,٠٠٠ جنيه والعمر الانتاجي المقدر لها ٥ سنوات ، والعائد الصافي السنوي بعد خصم الاهلاك العادي (العائد الخاضع للضريبة) ٥٠,٠٠٠ جنيه ومعدل الضريبة ١٠% ويفرض أن التشريع يسمح باستخدام طريقة الاهلاك الحر لأغراض الضريبة .

المطلوب:

١–احسب القيمة الحالية للوفر الضريبي إذا علمت أن معاملات الخصم من السنة الأولي وحتى الخامسة هي

٠,٩٠٩ ، ٠,٨٢٦ ، ٠,٧٥١ ، ٠,٦٨٣ ، ٠,٦٢١ .

٢– أحسب التدفقات النقدية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية وصافي التدفقات النقدية قبل ويعد حافز الإهلاك الحر (الإهلاك المعجل)

الاجابة

الضريبة في ظل الاهلاك الثابت:

السنوات	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)
العائد قبل الاهلاك	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
(–) الاهلاك العادي	(٢٠,٠٠٠)	(٢٠,٠٠٠)	(٢٠,٠٠٠)	(٢٠,٠٠٠)	(٢٠,٠٠٠)
العائد بعد الاهلاك	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
الضريبة	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠

الضريبة في ظل الاهلاك المعجل:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السنوات	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)
العائد قبل الاهلاك	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
-الاهلاك المعجل	(٧٠,٠٠٠)	(٣٠,٠٠٠)	—	—	—
العائد بعد الإهلاك	صفر	٤٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
الضريبة	صفر	٤٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠
الوفر الضريبي	٥٠٠٠	١٠٠٠	(٢٠٠٠)	(٢٠٠٠)	(٢٠٠٠)

إذاً مجموع الوفر الضريبي =

٥٠٠٠ +١٠٠٠ -٢٠٠٠ – ٢٠٠٠ -٢٠٠٠ = صفر

القيمة الحالية للوفر الضريبي =

٥٠٠٠ × ٠,٩٠٩ + ١٠٠٠ × ٠,٨٢٦ – ٢٠٠٠ × ٠,٧٥١ – ٢٠٠٠ × ٠,٦٨٣ – ٢٠٠٠ × ٠,٦٢١ = **### قيمة موجبة**

وبالنسبة للتدفقات النقدية يلاحظ أن

التدفقات النقدية = العائد قبل الإهلاك – الضريبة فقط

<u>في ظل الإهلاك العادي</u>

السنوات	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)
العائد قبل الإهلاك	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠
-الضريبة	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠
=التدفقات النقدية	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

إذاً مجموع التدفقات النقدية في ظل الإهلاك العادي = ٦٥٠٠٠ + ٦٥٠٠٠ + ٦٥٠٠٠ +٦٥٠٠٠ + ٦٥٠٠٠ = ٣٢٥٠٠٠ جنيه

القيمة الحالية للتدفقات النقدية في ظل الإهلاك العادي = ٦٥٠٠٠ × ٠,٩٠٩ + ٦٥٠٠٠ × ٠,٨٢٦ + ٦٥٠٠٠ × ٠,٧٥١ + ٦٥٠٠٠ × ٠,٦٨٣+ ٦٥٠٠٠ × ٠,٦٢١ = ٢٤٦٣٥٠ جنيه

صافي القيمة الحالية للتدفق النقدي في ظل الإهلاك العادي =
٢٤٦٣٥٠ – ١٠٠٠٠٠ = ١٤٦٣٥٠ جنيه

<u>في ظل الإهلاك المعجل:</u>

السنوات	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)
العائد قبل الإهلاك	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠
–الضريبة	صفر	٤٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠
=التدفقات النقدية	٧٠٠٠٠	٦٦٠٠٠	٦٣٠٠٠	٦٣٠٠٠	٦٣٠٠٠

إذاً مجموع التدفقات النقدية في ظل الإهلاك العادي = ٧٠٠٠٠ + ٦٦٠٠٠ + ٦٣٠٠٠ +٦٣٠٠٠ + ٦٣٠٠٠ = ٣٢٥٠٠٠ جنيه

القيمة الحالية للتدفقات النقدية في ظل الإهلاك العادي = ٧٠٠٠٠ × ٠,٩٠٩ + ٦٦٠٠٠ × ٠,٨٢٦ + ٦٣٠٠٠ × ٠,٧٥١ + ٦٣٠٠٠ × ٠,٦٨٣+ ٦٣٠٠٠ × ٠,٦٢١ = ٢٤٧٦١١ جنيه

صافي القيمة الحالية للتدفق النقدي في ظل الإهلاك العادي =
٢٤٧٦١١ – ١٠٠٠٠٠ = ١٤٧٦١١ جنيه

<u>ملاحظات:</u>

١–مجموع الضريبة في ظل الإهلاك العادي = مجموع الضريبة في ظل

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الإهلاك المعجل أي أن الوفر الضريبي = صفر.

٢- دائماً في ظل الإهلاك المعجل الوفر الضريبي = صفر ولكن القيمة الحالية للوفر الضريبي تكون قيمة موجبة.

٣- إن القيمة الحالية للتدفقات النقدية وصافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية تكون قيمتها في ظل الإهلاك المعجل أكبر من قيمتها في ظل الإهلاك الثابت.

٢- مسألة: علي طريقة القسط المبدئي.

مشروع استثماري يمتلك مجموعة من الأصول تبلغ تكلفتها ١٠٠,٠٠٠ جنيه والعمر الانتاجي المقدر لها ٥ سنوات ، والعائد الصافي السنوي بعد خصم الاهلاك العادي (العائد الخاضع للضريبة) ٥٠,٠٠٠ جنيه ومعدل الضريبة ١٠% ويفرض أن التشريع الضريبي يسمح باستخدام طريقة الاهلاك المعجل كقسط مبدئي يعادل ٢٠% من قيمة الأصول الرأسمالية.

المطلوب:

١- إحسب القيمة الحالية للوفر الضريبي الناتج عن استخدام طريقة القسط المبدئي إذا علمت أن معاملات الخصم هي ٠,٩٠٩ ، ٠,٨٢٦ ، ٠,٧٥١ ، ٠,٦٨٣ ، ٠,٦٢١ .

٢- احسب الوفر الضريبي الناتج عن عدم دفع الفائدة إذا علمت أن سعر الفائدة في السوق = ١٠%

٣- أحسب التدفقات النقدية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية وصافي التدفقات النقدية قبل ويعد حافز القسط المبدئي (الإهلاك المعجل)

الإجابة

قسط الاهلاك المبدئي= ١٠٠,٠٠٠×٢٠% = ٢٠,٠٠٠ جنيه

إهلاك السنة الأولى = قسط الاهلاك العادي + القسط المبدئي

= ٢٠,٠٠٠ + ٢٠,٠٠٠ = ٤٠,٠٠٠

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وقسط إهلاك السنة الثانية ٢٠,٠٠٠ ، السنة الثالثة ٢٠,٠٠٠ والسنة الرابعة ٢٠,٠٠٠ والسنة الخامسة= صفر

الضريبة في ظل الاهلاك الثابت:

السنوات	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)
العائد قبل الاهلاك	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
(-) الاهلاك العادي	(٢٠,٠٠٠)	(٢٠,٠٠٠)	(٢٠,٠٠٠)	(٢٠,٠٠٠)	(٢٠,٠٠٠)
العائد بعد الاهلاك	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
الضريبة	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠

الضريبة في ظل الاهلاك المعجل:

السنوات	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)
العائد قبل الاهلاك	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
الاهلاك المعجل	(٤٠,٠٠٠)	(٢٠,٠٠٠)	(٢٠٠٠٠)	(٢٠٠٠٠)	صفر
العائد بعد الإهلاك	٣٠٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠
الضريبة	٣٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٧٠٠٠
الوفر الضريبي	٢٠٠٠	صفر	صفر	صفر	(٢٠٠٠)

١- الوفر الضريبي = ٢٠٠٠-٢٠٠٠ = صفر

القيمة الحالية للوفر الضريبي =

٢٠٠٠ × ٠,٩٠٩ – ٢٠٠٠ × ٠,٦٢١ = ٥٧٦

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٢ – لاحظ أن الاهلاك المعجل يمكن النظر إليه على أنه قرض بدون فائدة حصل عليه المستثمر في السنة الأولى وقدره ٢٠٠٠ جنيه وقام برده في السنة الخامسة والمستثمر هنا حقق وفر نتيجة عدم دفع فوائد علي القرض

الوفر الضريبي الناتج عن عدم دفع الفائدة =

٢٠٠٠ × ١٠% × ٤ سنوات = ٨٠٠ جنيه .

٣– وبالنسبة للتدفقات النقدية:

في ظل الإهلاك العادي

السنوات	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)
العائد قبل الإهلاك	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠
–الضريبة	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠
=التدفقات النقدية	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠

إذاً مجموع التدفقات النقدية في ظل الإهلاك العادي = ٦٥٠٠٠ + ٦٥٠٠٠ + ٦٥٠٠٠+ ٦٥٠٠٠ + ٦٥٠٠٠ = ٣٢٥٠٠٠ جنيه

القيمة الحالية للتدفقات النقدية في ظل الإهلاك العادي = ٦٥٠٠٠ × ٠,٩٠٩ + ٦٥٠٠٠ × ٠,٨٢٦ + ٦٥٠٠٠ × ٠,٧٥١ + ٦٥٠٠٠ × ٠,٦٨٣+ ٦٥٠٠٠ × ٠,٦٢١ = ٢٤٦٣٥٠ جنيه

صافي القيمة الحالية للتدفق النقدي في ظل الإهلاك العادي =

٢٤٦٣٥٠ – ١٠٠٠٠٠ = ١٤٦٣٥٠ جنيه

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

في ظل الإهلاك المعجل:

السنوات	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)
العائد قبل الإهلاك	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠
-الضريبة	٣٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٧٠٠٠
=التدفقات النقدية	٦٧٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٣٠٠٠

إذاً مجموع التدفقات النقدية في ظل الإهلاك المعجل = ٦٧٠٠٠ + ٦٥٠٠٠ + ٦٥٠٠٠ +٦٥٠٠٠ + ٦٣٠٠٠ = ٣٢٥٠٠٠ جنيه

القيمة الحالية للتدفقات النقدية في ظل الإهلاك المعجل = ٦٧٠٠٠ × ٠,٩٠٩ + ٦٥٠٠٠ × ٠,٨٢٦ + ٦٥٠٠٠ × ٠,٧٥١ + ٦٥٠٠٠ × ٠,٦٨٣ +٦٣٠٠٠ × ٠,٦٢١ =

٦٠٩٠٣ + ٥٣٦٩٠ + ٤٨٨١٥ + ٤٤٣٩٥ + ٣٩١٢٣= ٢٤٦٩٢٦

صافي القيمة الحالية للتدفق النقدي في ظل الإهلاك المعجل = ٢٤٦٩٢٦- ١٠٠٠٠٠ = ١٤٦٩٢٦ جنيه

٣- مسألة:

أصل رأسمالي تكلفته ٤٠٠٠ جنيه والعائد الصافي المتوقع بعد الاهلاك وقبل الضريبة ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ سنوياً على التوالي ، ومعاملات القيمة الحالية هي ٠,٩٠٩ ، ٠,٨٢٦ ، ٠,٧٥١ ، ٠,٦٨٣ على التوالي ومعدل الضريبة ١٠% وبفرض أن التشريع يسمح باستخدام الاهلاك المعجل على سنتين بالتساوي كحافز ضريبي .

المطلوب :-

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

احسب القيمة الحالية للوفر الضريبي نتيجة استخدام الاهلاك المعجل . وكذلك الوفر الناتج عن عدم دفع الفائد إذا علمت أن سعر الفائدة السائد في السوق ١٠%

<u>الإجابة</u>

الضريبة في ظل الاهلاك العادي :

	(١)	(٢)	(٣)	(٤)
العائد قبل الاهلاك	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
(-) الاهلاك	(١٠٠٠)	(١٠٠٠)	(١٠٠٠)	(١٠٠٠)
العائد بعد الإهلاك	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠
الضريبة ١٠%	٢٠٠	٢٠٠	١٠٠	١٠٠

الضريبة في ظل الاهلاك المعجل

	(١)	(٢)	(٣)	(٤)
العائد قبل الاهلاك	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
- الاهلاك المعجل	(٢٠٠٠)	(٢٠٠٠)	صفر	صفر
العائد بعد الإهلاك	١٠٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
الضريبة ١٠%	١٠٠	١٠٠	٢٠٠	٢٠٠
الوفر الضريبي	١٠٠	١٠٠	(١٠٠)	(١٠٠)

<u>ج١:ق ح للوفر الضريبي</u>= ١٠٠ × ٠,٩٠٩ +١٠٠ × ٠,٨٢٦ -١٠٠ × ٠,٧٥١ -١٠٠×٠,٦٨٣ =

٩٠,٩ + ٨٢,٦ – ٧٥,١ – ٦٨,٣ = ٣٠,١ جنيه

<u>ج٢:الوفر الناتج عن عدم دفع الفائدة</u>

١- بالنسبة للقرض الأول = ١٠٠×١٠% ×٢ سنة= ٢٠

٢- بالنسبة للقرض الثاني = ١٠٠×١٠% ×٢ سنة= ٢٠

إذاً إجمالي الوفر الناتج عن عدم دفع الفائدة = ٤٠ جنيه

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٤ –مسألة:

أصل عمره ٣ سنوات ، تكلفته التاريخية ٩٠٠٠ جنيه وقامت مصلحة الضرائب بحساب أقساط الإهلاك لأغراض الضريبة بمقدار ٤٣٠٠ ، ٢٧٠٠ ، ٢٠٠٠ علي التوالي ومن المتوقع أن يحقق هذا الأصل عائد سنوي قبل الإهلاك قدره ٦٠٠٠جنيه ، فمن خلال البيانات السابقة أجب عن الأتي.

أ- من المؤكد أن مصلحة الضرائب قد اعتمدت علي الإهلاك المعجل لأغراض الضريبة.

ب- بفرض أن مصلحة الضرائب قد سمحت بتوزيع قسط إهلاك السنة الثالثة بالتساوي بين السنة الأولي والثانية بحيث يصبح قسط إهلاك السنة الثالثة = صفر. فهل هذا التعديل يمكن أن يترتب عليه وفورات ضريبية للمستثمر ولماذا وما هو حجم الوفورات إذا علمت أن سعر الفائدة في السوق يعادل ١٠% علي القروض. وسعر الضريبة ٢٠%.

الإجابة

ج١ : لم تعتمد مصلحة الضرائب علي الإهلاك المعجل حيث أنه لم يتم إهلاك الأصل علي فترة أقل من العمر الإنتاجي.

ج٢: الضريبة قبل الإهلاك المعجل.

السنوات	(١)	(٢)	(٣)
العائد الصافي قبل الاهلاك	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠
(-) الاهلاك العادي	(٤٣٠٠)	(٢٧٠٠)	(٢٠٠٠)
العائد الصافي بعد الاهلاك	١٧٠٠	٣٣٠٠	٤٠٠٠
الضريبة ٢٠%	٣٤٠	٦٦٠	٨٠٠

الضريبة في ظل الإهلاك المعجل.

السنوات	(١)	(٢)	(٣)
العائد الصافي قبل الاهلاك	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

(–) الاهلاك المعجل	(٥٣٠٠)	(٣٧٠٠)	صفر
العائد الخاضع للضريبة	٧٠٠	٢٣٠٠	٦٠٠٠
الضريبة٢٠%	١٤٠	٤٦٠	١٢٠٠
الوفر الضريبي	+٢٠٠	+٢٠٠	–٤٠٠

*لاحظ أن التعديل يترتب عليه وفر ضريبي نتيجة استخدام الإهلاك المعجل.

الوفر الضريبي الناتج عن عدم دفع الفائدة.

– بالنسبة للقرض الأول= ٢٠٠ x ١٠% x ٢سنة= ٤٠

– بالنسبة للقرض الثاني=٢٠٠ x ١٠% x ١سنة= ٢٠

إذن إجمالي الوفر الناتج عن عدم دفع الفائدة = ٤٠ + ٢٠ = ٦٠ جنيه

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٥-مسألة :

مشروع يملك أصل رأسمالي تكلفته ١٢٠٠٠٠ جنيه ويحقق ربح سنوي صافي قبل الإهلاك يعادل ٦٠٠٠٠ جنيه ، والعمر الإنتاجي له ٥ سنوات ، والتشريع يسمح للمستثمر باستخدام طريقة الإهلاك المعجل لأغراض الضريبة علي سنتين بالتساوي ، كما أن سعر الفائدة السوقي ١٠% ومعدل الضريبة ٥٠% ، ففي ضوء هذه البيانات اختار الإجابة الصحيحة.

أ- لا يختلف إجمالي الضريبة المدفوعة في ظل الإهلاك العادي عن الإهلاك المعجل حيث تبلغ ٩٠٠٠٠جنيه

ب- من المؤكد تحقيق المستثمر لوفورات تتمثل في حصولة علي قروض في السنة ١، ٢ بدون فائدة.

ج- سوف تنخفض الضريبة المدفوعة إلي الصفر في السنتين الأولي والثانية لإرتفاع أقساط الإهلاك.

د- سوف يحقق المستثمر وفورات ضريبية تزيد عن ٣٦٠٠ وتقل عن ١٣٠٠٠ جنيه

هـ- كل ما سبق صحيح.

الإجابة

الضريبة في ظل الاهلاك العادي :-

السنوات	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)
العائد قبل الاهلاك	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠
الاهلاك العادي	(٢٤٠٠٠)	(٢٤٠٠٠)	(٢٤٠٠٠)	(٢٤٠٠٠)	(٢٤٠٠٠)
العائد بعد الاهلاك	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠
الضريبة	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠

الضريبة في ظل الاهلاك المعجل :-

السنوات	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

العائد قبل الاهلاك	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠
الاهلاك المعجل	(٦٠٠٠٠)	(٦٠٠٠٠)	صفر	صفر	صفر
العائد بعد الإهلاك	صفر	صفر	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠
الضريبة	صفر	صفر	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
الوفرالضريبي	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	(١٢٠٠٠)	(١٢٠٠٠)	(١٢٠٠٠)

الوفر الناتج عن عدم دفع الفائدة.

بالنسبة للقرض الأول = ١٢٠٠٠x ١٠% x ٢ + ٦٠٠٠x١٠% x٣ =

٢٤٠٠ +١٨٠٠ = ٤٢٠٠

بالنسبة للقرض الثاني = ٦٠٠٠x ١٠% x ٢ + ١٢٠٠٠x١٠% x٣ =

١٢٠٠ +٣٦٠٠ = ٤٨٠٠

أي أن إجمالي الوفر الضريبي الناتج عن عدم دفع الفوائد = ٤٢٠٠ + ٤٨٠٠

= ٩٠٠٠ جنيه

إذن الإجابة الصحيحة (هـ)

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الثالث:

قيم مدي صحة أو خطأ العبارات التالية في حدود ثلاثة أسطر.

١- من أهم مزايا الاهلاك المعجل أنه يرتبط مباشرة بعملية الاستثمار.

٢- الاهلاك المعجل يترتب عليه أثر تمييزي في صالح المشروعات كثيفة العمالة.

٣- من المتوقع أن يصاحب الاهلاك المعجل زيادة الحصيلة الضريبية في المنشات النامية.

٤- إن الوفر الضريبي والقيمة الحالية للوفر الضريبي في ظل الإهلاك المعجل يساوي صفر.

٥-إن درجة الاستفادة من الإهلاك المعجل تتوقف على ما إذا كانت المنشأة (نامية ، مستقرة ، منكمشة).

٦- فائدة الإهلاك المعجل تتمثل في اختلاف توقيت دفع الضريبة.

٧-تتعاظم استفادة المنشأة النامية من الإهلاك المعجل بينما تنعدم استفادة المنشأة المنكمشة.

٨- كل المنشأت النامية والمستقرة والمنكمشة تستفيد من الإهلاك المعجل ولكن بدرجات متفاوتة.

٩- إن استفادة المنشأة المستقرة من الإهلاك المعجل تزيد عن استفادة المنشأة النامية.

١٠- في ظل الإهلاك المعجل يتم إهلاك الأصل الرأسمالي بقيمة أكبر من تكلفته التاريخية ولكن علي فترة زمنية أقل من العمر الإنتاجي المقدر.

الإجابة

رقم العبارة	التقييم	التبرير
١	(√)	حيث أن المستثمر لا يتمتع بهذا الحافز إلا عندما يقوم بشراء أصول رأسمالية وتزداد استفادته كلما كانت قيمة

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

		الأصول الرأسمالية أكبر.
٢	(χ)	حيث يترتب على الاهلاك المعجل أثر تمييزي في صالح المشروعات كثيفة راس المال (التى تعتمد اعتماد أساسي على العدد والالات) وفي غير صالح المشروعات كثيفة العمالة (التى تعتمد اعتماد أساسي على عنصر العمالة).
٣	(√)	حيث أنه من المتوقع أن يترتب علي حافز الإهلاك المعجل زيادة حجم الاستثمارات للإستفادة من مزايا الإهلاك المعجل مما يؤدي إلي زيادة حجم الإنتاج والإيرادات الإجمالية ومن ثم الحصيلة الضريبية.
٤	(χ)	حيث أنه في ظل الإهلاك المعجل الوفر الضريبي فقط يساوي صفر أما القيمة الحالية للوفر الضريبي فدائماً تكون قيمة موجبة.
٥	(√)	**حيث أنه في ظل** أ- **المنشأة النامية**:يكون الاستثمار الكلي (الآلات الجديدة المشتراه) أكبر من الاستثمار الاحلالي (الآلات القديمة المباعة) أي هي المنشأة التى يكون فيها الاستثمار الصافي موجب باستمرار وتصل استفادة هذه المنشآت إلى أقصاها من حافز الإهلاك المعجل. ب – **المنشآت المستقرة** :هي التى يكون فيها الاستثمار الكلي مساوياً للاستثمار الاحلالي أي أن الاستثمار الصافي = صفر . ويلاحظ أن هذه المنشآت تستفيد من الاهلاك المعجل ولكن استفادتها تكون أقل من المنشآت النامية. ج- **المنشآت المنكمشة**:هي تلك المنشآت التى يكون فيها الاستثمار الكلي أقل من الاستثمار الاحلالي أي

		أن الاستثمار الصافي سالب . ويلاحظ أن هذه المنشآت تستفيد من الاهلاك المعجل ولكن استفادتها أقل من المنشآت النامية والمستقرة.
٦	(√)	حيث أنه في ظل الاستهلاك المعجل ينخفض مقدار الضريبة في السنوات الأولى ويزداد في السنوات الأخيرة لذلك تصبح العوائد الصافية في السنوات الأولى أكبر من السنوات الأخيرة مما يؤدي إلي زيادة القيمة الحالية للوفر الضريبي والقيمة الحالية للعوائد الصافية في ظل الإهلاك المعجل كما أنه يمكن النظر إلى انخفاض الضريبة في السنوات الأولى وزيادتها في السنوات الأخيرة على أنها قرض بدون فائدة يحقق وفر للمستثمر (الوفر الناتج عن عدم دفع الفائدة)
٧	(χ)	حيث أن الثلاثة أنواع من المنشآت (النامية ، المستقرة ، المنكمشة) تستفيد من الإهلاك المعجل ولكن بدرجات متفاوتة حيث تصل استفادة المنشأة النامية إلي أقصاها يليها المنشأة المستقرة ثم المنكمشة. وبالتالي استفادة المنشأة المنكمشة من الإهلاك المعجل تقل ولكنها لا تنعدم.
٨	(√)	حيث أن الثلاثة أنواع من المنشآت (النامية ، المستقرة ، المنكمشة) تستفيد من الإهلاك المعجل ولكن بدرجات متفاوتة حيث تصل استفادة المنشأة النامية إلي أقصاها يليها المنشأة المستقرة ثم المنكمشة.
٩	(χ)	حيث أن استفادة المنشأة النامية من الإهلاك المعجل تزيد عن استفادة المنشأة المستقرة لأن ألاستثمار الكلي في المنشأة النامية يكون أكبر مما يؤدي تحقيق وفورات أكبر.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

١٠	(χ)	حيث أنه في ظل الإهلاك المعجل يتم إهلاك الأصل الرأسمالي بنفس تكلفته التاريخية ولكن علي فترة زمنية أقل من العمر الإنتاجي المقدر.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الرابع:العبارات التالية بعضها صحيح ويعضها خطأ والمطلوب منك نقل العبارات الصحيحة بالنص والرقم.

١- القيمة الحالية للتدفقات النقدية (العوائد الصافية) وصافي القيمة الحالية تكون أكبر في ظل الاهلاك المعجل عن الاهلاك الثابت.

٢-في ظل الإهلاك الفوري يتم إهلاك الأصل الرأسمالي في نفس سنة الشراء

٣- يترتب على الاستهلاك المعجل زيادة قيمة أقساط الإهلاك في السنوات الأولى وانخفاضها في السنوات الأخيرة مما يؤدي إلي زيادة العوائد الصافية في السنوات الأولى بمقدار أكبر من السنوات الأخيرة.

٤- يتساوي إجمالي الضريبة في ظل الإهلاك العادي والإهلاك المعجل أي أن الوفر الضريبي=صفر.

٥- بالرغم من أن الوفر الضريبي في ظل الإهلاك المعجل يساوي صفر إلا أن القيمة الحالية للوفر تكون موجبة نظراً لاختلاف توقيت دفع الضريبة.

٦- يمكن النظر إلى انخفاض الضريبة في السنوات الأولى وزيادتها في السنوات الأخيرة على أنها قرض بدون فائدة يحقق وفر للمستثمر.

٧- يترتب على الاهلاك المعجل تغير الهيكل التمويلي للاستثمارات في صالح التمويل الذاتي حيث أنه يساعد على زيادة السيولة النقدية للمستثمرين.

٨- إن استخدام الاستهلاك المعجل سوف يغير من إجمالي الضريبة في حالة المنشأة المنكمشة.

٩- يترتب على الاستهلاك المعجل أثر تميزي في صالح الاستثمارات طويلة الأجل المفيدة لعمليات التنمية الاقتصادية وفي غير صالح الاستثمارات قصيرة الأجل الغير مفيدة لعمليات التنمية .

الإجابة

رقم العبارة الصحيحة	نص العبارة
١	القيمة الحالية للتدفقات النقدية (العوائد الصافية) وصافي

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

	القيمة الحالية تكون أكبر في ظل الاهلاك المعجل عن الاهلاك الثابت.
٢	في ظل الإهلاك الفوري يتم إهلاك الأصل الرأسمالي في نفس سنة الشراء.
٣	يترتب على الاستهلاك المعجل زيادة قيمة أقساط الإهلاك في السنوات الأولى وانخفاضها في السنوات الأخيرة مما يؤدي إلي زيادة العوائد الصافية في السنوات الأولى بمقدار أكبر من السنوات الأخيرة.
٤	يتساوي إجمالي الضريبة في ظل الإهلاك العادي والإهلاك المعجل أي أن الوفر الضريبي=صفر.
٥	بالرغم من أن الوفر الضريبي في ظل الإهلاك المعجل يساوي صفر إلا أن القيمة الحالية للوفر الضريبي تكون موجبة نظراً لاختلاف توقيت دفع الضريبة.
٦	يمكن النظر إلى انخفاض الضريبة في السنوات الأولى وزيادتها في السنوات الأخيرة على أنها قرض بدون فائدة يحقق وفر للمستثمر.
٧	يترتب على الاهلاك المعجل تغير الهيكل التمويلي للاستثمارات في صالح التمويل الذاتي حيث أنه يساعد على زيادة السيولة النقدية للمستثمرين.
٩	يترتب على الاستهلاك المعجل أثر تميزي في صالح الاستثمارات طويلة الأجل المفيدة لعمليات التنمية الاقتصادية وفي غير صالح الاستثمارات قصيرة الأجل الغير مفيدة لعمليات التنمية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الباب الثالث

النظام الضريبي المصري

الضريبة الموحدة على الدخل وفقاً للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ *

أولاً: الأسئلة المقالية.

١- وضح نطاق سريان الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين في مصر:

يشمل نطاق الضريبة كل من النطاق الشخصي ،النطاق المالي ،النطاق الزمني ،النطاق المكاني للضريبة .

١- النطاق الشخصي للضريبة:

الضريبة تسري على دخل الأشخاص الطبيعيين.

٢- النطاق المكاني للضريبة:

الضريبة تسري على المقيمين في مصر بالنسبة لمجموع صافي دخولهم وتسري على غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة من داخل مصر فقط

ويعتبر الشخص مقيم في مصر في الحالات التالية (شروط الإقامة)

أ- إذا كان دائم الاقامة في مصر .

ب-إذا كان مقيم ١٨٣ يوم متصلة أو منفصلة خلال السنة الضريبية.

ج-إذا كان يؤدي مهام وظيفته في خارج مصر ويحصل على راتبه من خزانة مصرية .

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٣- **النطاق المالي:**

تسري الضريبة على مجموع صافي الدخول الناتجة من إيراد المرتبات، إيراد النشاط التجاري والصناعي ، إيراد المهن الحرة ، إيراد الثروة العقارية لمن تنطبق عليهم الضريبة.

٤- **النطاق الزمني للضريبة:**

المشرع المصري يأخذ بقاعدة السنوية حيث تسري الضريبة على الايرادات المحققة خلال السنة الضريبية ويمكن أن تسري الضريبة عن فترة أقل من سنة (وهذا يعتبر استثناء من قاعدة السنوية) في حالة وفاة الممول أو انقطاع اقامته أو توقفه كلياً عن مزاولة النشاط أو بيع المنشأة خلال السنة ،ويمكن أن تتم المحاسبة عن فترة أطول من سنة في حالة ترحيل الخسارة.

<u>السؤال الثاني: قيم مدي صحة أو خطأ العبارات التالية في حدود ثلاثة أسطر</u>

١- وفقاً للموازنة العامة ٢٠١٤/٢٠١٥ تزداد الأهمية النسبية للضرائب السلعية بالمقارنة بضرائب الدخل في الحصيلة.

٢- في ظل العصر الحديث تنخفض الأهمية النسبية للضرائب علي التجارة الدولية في مصر.

٣- إن القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ يختلف عن القانون السابق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ من حيث الفلسفة والأهداف.

٤- همام مصري الجنسية هاجر إلى أمستردام وحقق أرباح من مطعم يمتلكه هناك وتطالبه مصلحة الضرائب في مصر بالخضوع للضريبة الموحدة على الدخل.

٥- الفنان عمرو دياب مقيم في مصر أحيا حفل غنائي بالإسكندرية وحفل آخر في تونس وتطالبه مصلحة الضرائب في مصر بالضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين عن إيراد الحفلتين.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٦- كاظم الساهر عراقي الجنسية حضر إلى مصر وأحيا حفل ثم غادر البلاد بعد الحفلة مباشرة وتطالبه مصلحة الضرائب في مصر بخضوع ربح الحفلة للضريبة.

٧- ريتا مواطنة تحمل الجنسية الأردنية وتعمل في السفارة المصرية في سوريا وتعترض على دفع الضرائب للحكومة المصرية.

٨- يخضع مرتب ٢٠٠٠٠ ريال يحصل عليها مواطن سعودي يعمل في السفارة المصرية في الرياض للضريبة المصرية العامة علي الدخل.

٩- شرط الإقامة في التشريع المصري للخضوع للضريبة هو أن يحصل الشخص علي دخله من داخل مصر.

١٠- يمكن حساب الضريبة علي الدخل في مصر وفقاً للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ عن فترة تقل أو تزيد عن أثني عشر شهراً.

١١- يعد الشخص الطبيعي الذي انقطع عن مزاولة نشاطه قبل انتهاء السنة المالية غير خاضعاً لضريبة الدخل.

١٢- يشترط لخضوع المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج لضريبة الدخل المصرية أن يحصل علي دخله من خزانه أجنبية.

١٣- يعتبر المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل علي دخله من خزانة أجنبية خاضعاً للضريبة الموحدة علي الدخل في مصر.

١٤- يعد عنصر العمل هو العنصر الأساسي في إيراد المرتبات أما عنصر رأس المال فيكون تأثيره ثانوي.

١٥- إن إيراد المهن الحرة (المهن غير التجارية) هو إيراد ناتج من عنصري العمل ورأس المال ولكن الأساس في كسب الدخل هو عنصر رأس المال.

١٦- إن إيراد النشاط التجاري والصناعي هو إيراد ناتج من عنصري العمل ورأس المال ولكن الأساس في كسب الدخل هو عنصر العمل.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الإجابة

العبارة	التقييم	التبرير
١	(×)	العكس صحيح حيث أنه وفقاً للموازنة العامة ٢٠١٤/٢٠١٥ تزداد الأهمية النسبية لضرائب الدخل (٤٦,٥% من الحصيلة) بالمقارنة بالضرائب السلعية (٣٧,٥ تقريباً من الحصيلة) ثم يلي ذلك الضرائب العقارية (٧%) وأخيراً الضرائب علي التجارة الدولية (٥,٥%).
٢	(√)	في العصر الحديث تنخفض الأهمية النسبية للضرائب علي التجارة الدولية في مصر (٥,٥% من الحصيلة عام ٢٠١٤/٢٠١٥) بسبب انضمام مصر إلي منظمة التجارة العالمية والتي تلزم الدول الأعضاء بإلغاء القيود الكمية علي التجارة الدولية ، وتخفيض القيود التعريفية (الضرائب الجمركية) عليها من أجل الوصول إلي تحرير التجارة العالمية.
٣	(√)	يختلف القانون الجديد رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ عن السابق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ في الأتي. أ- يهدف القانون الجديد إلي تخفيض أسعار الضرائب وبالتالي ترك الجانب الأكبر من الأموال في يد الأفراد وذلك بغرض تشجيع الاستهلاك والادخار والاستثمار والتنمية أما القانون القديم فكان يتسم بارتفاع أسعار الضرائب وذلك من أجل تجميع أكبر قدر من الحصيلة في خزينة الدولة. ب- يهدف القانون الجديد إلي إعادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب ، فمصلحة الضرائب تثق في الإقرار المقدم من الممول عن دخله ويتم حساب الضريبة علي أساسه مقابل تطبيق نظام العينة وتغليظ

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

		عقوبة التهرب والممول يثق في أن مصلحة الضرائب سوف تعامله بعدالة واحترام. ج- يهدف القانون الجديد إلي تحقيق البساطة والسهولة في التطبيق وحساب الضريبة مقارنة بالقانون القديم.
٤	(×)	لا يحق لمصلحة الضرائب في مصر أن تطالبة بالخضوع للضريبة الموحدة على الدخل لعدم توافر ضابط الموطن أو ضابط المصدر.
٥	(√)	يحق لمصلحة الضرائب في مصر أن تطالبه بالخضوع للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين عن إيراد الحفلتين حيث أنه مقيم والمقيم يحاسب عن إجمالي الإيرادات المحققة من داخل وخارج مصر.
٦	(√)	يحق لمصلحة الضرائب في مصر أن تطالبه بخضوع ربح الحفلة للضريبة حيث أنه غير مقيم وبالتالي يحاسب عن الإيرادات المحققة من مصر فقط وفقاً لضابط المصدر.
٧	(×)	لا يحق لها أن تعترض على دفع الضرائب للحكومة المصرية حيث أنها تحصل على راتبها من مصر وبالتالي يتوافر ضابط المصدر.
٨	(√)	حيث أن المرتب صادر من خزينة عامة مصرية وبالتالي يخضع وفقاً لضابط المصدر.
٩	(×)	حيث يعتبر الشخص مقيم في مصر في الحالات التالية (شروط الإقامة في مصر) أ- إذا كان دائم الاقامة في مصر . ب-إذا كان مقيم في مصر لمدة ١٨٣ يوم متصلة أو منفصلة خلال السنة الضريبية. ج-إذا كان يؤدي مهام وظيفته في خارج مصر ويحصل على راتبه من خزانة مصرية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

١٠	(√)	يمكن الخروج عن قاعدة السنوية وحساب الضريبة علي الدخل في مصر عن فترة تقل عن سنة في حالة وفاة الممول أو انقطاع اقامته أو توقفه كلياً عن مزاولة النشاط أو بيع المنشأة خلال السنة ، ويمكن أن تتم المحاسبة عن فترة أطول من سنة في حالة ترحيل الخسارة.
١١	(×)	حيث أن الشخص الطبيعي الذي انقطع عن مزاولة نشاطه قبل انتهاء السنة المالية يعتبر خاضعاً لضريبة الدخل عن الفترة من بداية السنة حتي تاريخ التوقف عن النشاط.
١٢	(×)	حيث يشترط لخضوع المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج لضريبة الدخل المصرية أن يحصل علي دخله من خزانه عامة مصرية.
١٣	(×)	حيث أن المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل علي دخله من خزانة أجنبية يتم إعفاؤه من الضريبة لأن مصر لا تأخذ بضابط الجنسية.
١٤	(×)	لأن إيراد المرتبات يكون ناتج بالكامل من عنصر العمل ولا يكون هناك مساهمة بأي نسبة لعنصر رأس المال.
١٥	(×)	لأن إيراد المهن الحرة (المهن غير التجارية) هو إيراد ناتج من عنصري العمل ورأس المال ولكن الأساس في كسب الدخل هو عنصر العمل.
١٦	(×)	لأن إيراد النشاط التجاري والصناعي هو إيراد ناتج من عنصري العمل ورأس المال ولكن الأساس في كسب الدخل هو عنصر رأس المال.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

إيرادات المرتبات وما في حكمها

أولاً:الأسئلة المقالية.

١ – أذكر دون شرح أهم إيرادات الأجور والمرتبات الخاضعة للضريبة.

أ– كل ما يستحق للممول نتيجة لعمله لدي الغير (علاقة تبعية) سواء كان يعمل بعقد أو بدون عقد عن أعمال أديت في مصر أو خارج مصر وكان دافع المرتب شخص مقيم في مصر.

ب– مرتبات ومكافئات أعضاء مجالس الإدارة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.

ج– مرتبات ومكافئات أعضاء مجالس الإدارة في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.

د– ما يحصل عليه الممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر.

٢ –أذكر دون شرح أهم الإعفاءات من الضريبة الموحدة علي إيراد المرتبات.

تنص المادة رقم ١٣ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ على أنه يعفى من الضريبة:

١–مبلغ ٧٠٠٠جنية إعفاء شخصياً سنوياً للممول.

٢–اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى أو أية نظام بديلة عنها.

٣–اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥,

٤–أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولادة القصر، وأية أقساط تأمين لإستحقاق معاش.

٥–المزايا العينية الجماعية التالية:

أ– الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.

ب–النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابلة من تكلفة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ج- الرعاية الصحية.

د- الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.

هـ- المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل.

٦-حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.

٧-ما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.

<u>السؤال الثاني: قيم مدي صحة أو خطأ العبارات التالية في حدود ثلاثة أسطر</u>

١- المشرع المصري في ظل القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ يفرق في المعاملة الضريبية بين العمالة الدائمة والعمالة المؤقتة (عمال اليومية).

٢- في ظل القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ يتم إعفاء عمال اليومية من الخضوع للضريبة الموحدة علي الدخل بشرط عدم وجود مصدر آخر للدخل.

٣-إن إلغاء الإعفاء الضريبي لعمال اليومية سوف يلحق يهم أضرار مادية كبيرة

٤-ضريبة المرتبات في مصر تعتبر ضريبة سنوية التحصيل شهرية الاستحقاق

٥- تحسب الضريبة العامة علي الدخل في مصر علي وعاء المرتبات شهرياً.

٦- إذا اقتصر دخل الممول على المرتبات فقط في هذه الحالة لن يكون مطالب بتقديم الإقرار الضريبي.

٧- إن الواقعة المنشئة لضريبة المرتبات تتمثل في استلام الممول للإيراد.

٨- إن وعاء ضريبة المرتبات في مصر يقتصر علي المزايا النقدية الناتجة عن أعمال أديت في مصر.

٩- لا يتضمن وعاء الضريبة العامة علي الدخل في وعاء المرتبات المزايا العينية التي تنتج عن أعمال أديت في مصر.

١٠- يخضع الإيراد الذي يحصل عليه المواطن المصري الذي يعمل في

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السفارة المصرية بالخارج للضريبة علي الدخل في مصر.

١١- إن كل إيراد يعتبر مرتب يخضع للضريبة الموحدة بالأسعار التصاعدية العادية.

١٢- عضو هيئة تدريس في كلية التجارة جامعة الإسكندرية يتم انتدابه إلى جامعة القاهرة لإلقاء محاضرات وحصل على مبلغ ٥٠٠٠ جنيه وتحمل مصاريف انتقال ١٠٠٠جنيه فإن ضريبة الدخل المستحقة عليه= ٤٠٠جنيه

١٣- فنانة لبنانية الجنسية مقيمة في بيروت أحيت حفل غنائي في نادي سموحة مقابل ١٠٠٠٠٠ جنيه فإذا علمت أنها قد تحملت مصروفات انتقال وسفر وإقامة بلغت ١٥٠٠٠ جنيه فإن الضريبة المستحقة عن إيراد الحفلة تساوي ٨٥٠٠ جنيه.

١٤- في نطاق التشريع المصري تعامل المرتبات معاملة ضريبية خاصة من حيث الأسعار الضريبية.

١٥- تفرض الضريبة علي المرتبات في مصر وفقاً لمبدأ التبعية السياسية.

الإجابة

رقم العبارة	التقييم	التبرير
١	(X)	لأنه في ظل القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ يخضع للضريبة كل ما يستحق للممول نتيجة لعمله لدي الغير سواء كان يعمل بعقد أو بدون عقد وسواء كان يعمل بصفة دورية أو غير دورية وبذلك لم يعد المشرع يفرق بين العمال الدائمين والعمال المؤقتين (اليومية) بعد ان كان فى القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ يوليهم رعاية خاصة حيث كان يعفيهم من الضريبة بشرط الا يكون لهم مصدر

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

		دخل أخر.
٢	(X)	**لأنه** في ظل القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تم إلغاء الإعفاء الخاص بعمال اليومية لرغبة المشرع فى معاملة الدخول الناتجة من مصدر واحد معاملة واحدة، وأيضاً لمنع تحايل بعض أصحاب الاعمال بتعيين كثير من العاملين لديهم بنظام اليومية للتخلص من الإلتزامات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية.
٣	(X)	لأن إلغاء الإعفاء الضريبي لعمال اليومية لن يضر هؤلاء العمال خاصة بعد رفع حد الإعفاء للأعباء العائلية إلي ٨٠٠٠ جنيه ورفع الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات إلي ٧٠٠٠ جنيه أي أن إجمالي الإعفاءات ١٥٠٠٠ جنيه وهذا كافي لإخراج هذه الفئة من نطاق الخضوع للضريبة.
٤	(X)	حيث أن ضريبة المرتبات في مصر تعتبر ضريبة سنوية الاستحقاق (أي تستحق ويتم حسابها عن فترة سنة) شهرية التحصيل (أي تحصل شهرياً من خلال أسلوب الحجز من المنبع).
٥	(X)	حيث تحسب الضريبة العامة علي الدخل في مصر علي وعاء المرتبات سنوياً ولكن يتم تحصيلها شهرياً.
٦	(√)	حيث يكون الممول غير مطالب بتقديم الإقرار الضريبي إذا اقتصر دخله على المرتبات فقط وكذلك في حالة إذا كان مجموع دخله أقل من ٨٠٠٠ جنيه سنوياً.
٧	(X)	حيث أن الواقعة المنشئة لضريبة المرتبات تتمثل في وضع الإيراد تحت تصرف الممول بغض النظر عن تاريخ استلامه للإيراد.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٨	(X)	حيث أن وعاء ضريبة المرتبات في مصر يشمل المزايا النقدية الناتجة عن أعمال أديت في مصر وأيضاً المزايا النقدية الناتجة عن أعمال أديت خارج مصر طالما كان دافع المرتب مقيم بمصر.
٩	(√)	لا يتضمن وعاء المرتبات المزايا العينية التي تنتج عن أعمال أديت في مصر حيث أن الضريبة تقتصر علي المزايا النقدية فقط وليس العينية.
١٠	(√)	يخضع الإيراد الذي يحصل عليه المواطن المصري الذي يعمل في السفارة المصرية بالخارج للضريبة علي الدخل في مصر وذلك وفقاً لضابط المصدر.
١١	(X)	حيث يمكن أن تسرى الضريبة بسعر استثنائي ١٠% دون أي تخفيض وذلك في الحالات الآتية: أ- المبالغ المدفوعة لغير المقيمين أياً كانت الجهة التي تستخدمهم. ب- المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية.
١٢	(X)	يخضع المرتب من جامعة القاهرة للضريبة بمعدل ١٠% علـــى إجمـــالي الإيـــراد دون أي تخفـــيض ودون أي إعفـاءات لأنـه مرتـب مـن غيـر جهـة العمـل الأصـلية وبالتالي الضريبة المستحقة=٥٠٠٠×١٠%=٥٠٠ جنيه.
١٣	(X)	الضريبة المستحقة عن إيراد الحفلة = ١٠٠٠٠٠ × ١٠% = ١٠٠٠٠ جنيه
١٤	(X)	حيث أن سعر الضريبة علي إيراد المرتبات هو نفس سعر الضريبة الموحدة ولكن المرتبات تعامل معاملة مخففة في الإعفاءات حيث يوجد إعفاء خاص لأصحاب

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

		المرتبات ٧٠٠٠ جنيه. **ملحوظة:** أن الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين في مصر هي ضريبة تصاعدية بالشرائح وأسعارها كالأتي: **الشريحة الأولى: حتى ٨٠٠٠ جنية فى السنة معفاة من الضريبة.** **الشريحة الثانية: أكثر من ٨٠٠٠ جنية – ٣٠٠٠٠ جنية ١٠%.** **الشريحة الثالثة: أكثر من ٣٠٠٠٠ جنية – ٤٥٠٠٠ جنية ١٥%.** **الشريحة الرابعة: أكثر من ٤٥٠٠٠ جنية – ٢٠٠٠٠٠ جنية ٢٠%** **الشريحة الخامسة: أكثر من ٢٠٠٠٠٠ جنية ٢٢,٥%.** **ويبلغ الخصم الضريبي للشريحة الثانية ٨٥%** **والخصم الضريبي للشريحة الثالثة ٤٥%** **والخصم الضريبي للشريحة الرابعة ٧,٥%**
١٥	**(X)**	حيث تفرض الضريبة علي المرتبات في مصر وفقاً لمبدأ التبعية الاقتصادية والاجتماعية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الثالث:

موظف يعمل بشركة قطاع خاص يحصل كل شهر علي مرتب أساسي ١٨٠٠ جنية وبدل طبيعة عمل ١٦٠ جنية وحوافز انتاج ١٨٠ جنية وبدل تمثيل ١٠٠٠ جنية شهري ويعقد بوليصة تأمين علي حياته لصالح زوجته وأولاده القصر مقابل ١٥٠ جنيه شهري . احسب الضريبة المستحقة علي دخل هذا الشخص.

والمعدل الحدي والمعدل المتوسط للضريبة والعلاقة بينهما ، ثم وضح أثر ارتفاع الأسعار (التضخم) علي مديونية الضريبة.

الإجابة

إجمالي الإيراد الشهري للموظف= ١٨٠٠+ ١٦٠+ ١٨٠+ ١٠٠٠=٣١٤٠

إجمالي الإيراد السنوي =٣١٤٠ × ١٢ شهر =	٣٧٦٨٠
يخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي	(٤٧٩٢,٨)
صافي الإيراد السنوي	٣٢٨٨٧,٢
– الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات	(٧٠٠٠)
– الإعفاء للأعباء العائلية	(٨٠٠٠)
– أقساط التأمين علي حياة الممول	(١٨٠٠)
وعاء الضريبة	١٦٠٨٧,٢

ويتم تقريب وعاء الضريبة لأقرب ١٠ جنيه أقل لذلك يصبح وعاء الضريبة ١٦٠٨٠ جنيه.

الضريبة السنوية المستحقة قبل الخصم = ١٦٠٨٠ × ١٠% = ١٦٠٨ جنية

الضريبة السنوية المستحقة بعد الخصم= ١٦٠٨ – (١٦٠٨ × ٨٥%) = ٢٤١ جنيه

الضريبة الشهرية التي تخصم من دخل الموظف=٢٤١÷ ١٢ =٢٠ جنية تقريبا

المعدل الحدي للضريبة (هو آخر سعر ضريبة خضع له الممول) = ١٠%

المعدل المتوسط للضريبة = (الضريبة المستحقة ÷ وعاء الضريبة) × ١٠٠ =

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

= (٢٤١ ÷ ١٦٠٨٠) × ١٠٠ = ١,٥%

أي أن المعدل الحدي أكبر من المعدل المتوسط للضريبة لآن الضريبة تصاعدية بالشرائح

وبالنسبة لتأثير ارتفاع الأسعار (التضخم) علي مديونية الضريبة يلاحظ أنه لا يوجد تأثير لمستوي الأسعار علي الضريبة لعدم وجود ربط بين مستوي الأسعار والشرائح الضريبية في النظام الضريبي المصري.

ملاحظات علي الحل.

ملاحظات علي الحل.

١- تم حساب اشتراك التأمين الاجتماعي كالأتي:

اشتراك التأمين الاجتماعي علي الأجر الأساسي السنوي =

١٨٠٠× ١٢ شهر × ١٤% = ٣٠٢٤

اشتراك التأمين الاجتماعي علي الأجر المتغير السنوي=

(١٦٠+١٨٠+١٠٠٠)×١٢ شهر×١١%=١٧٦٨,٨

إذاً إجمالي اشتراك التأمين الاجتماعي السنوي =

٣٠٢٤ + ١٧٦٨,٨ = ٤٧٩٢,٨

٢- بالنسبة لحساب أقساط التأمين علي حياة الممول.يتم خصم المبلغ الفعلي بحد أقصي ١٥% من صافي الإيراد السنوي بعد خصم التأمينات الاجتماعية أو ١٠٠٠٠ جنيه أيهما أقل

كالأتي أقساط التأمين علي الحياة الفعلية =

١٥٠ × ١٢ شهر = ١٨٠٠

١٥% من صافي الإيراد السنوي = ٣٢٨٨٧,٢ × ١٥% = ٤٩٣٣

الحد الأقصي للإعفاء = ١٠٠٠٠ جنيه

ثم نقارن بين الأرقام الثلاثة السابقة ونختار الأقل

إذاً اشتراك التأمين علي الحياة المسموح بخصمه = ١٨٠٠ جنيه

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الرابع:

الأستاذة فريدة موظفة تعمل محاسبة في وزارة الصناعة ومرتبها العام الماضي كان علي النحو التالي

المرتب الأساسي ١٥٠٠ جنيه شهرياً ، ٢٠٠ جنيه بدل طبيعة عمل شهرياً ، ٣٠٠جنيه بدل تمثيل شهري ، ٥٠٠ جنيه حوافز إنتاج شهري. ودفعت فريدة ٥٠٠ جنيه شهرياً اشتراك تأمين علي الحياه لصالح أولادها القصر.أحسب الضريبة الشهرية والمعدل الحدي والمتوسط .

الإجابة

إجمالي الإيراد الشهري للموظف = ١٥٠٠ + ٢٠٠+ ٣٠٠ + ٥٠٠=٢٥٠٠	
إجمالي الإيراد السنوي = ٢٥٠٠ × ١٢ شهر = ٣٠٠٠٠	
يخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي	(٣٨٤٠)
صافي الإيراد السنوي	٢٦١٦٠
– الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات	(٧٠٠٠)
– الإعفاء للأعباء العائلية	(٨٠٠٠)
– أقساط التأمين علي حياة الممول	(٣٩٢٤)
وعاء الضريبة	٧٢٣٦

ويتم تقريب وعاء الضريبة لأقرب ١٠ جنيه أقل لذلك يصبح وعاء الضريبة ٧٢٣٠ جنيه

الضريبة السنوية المستحقة قبل الخصم = ٧٢٣٠ × ١٠% = ٧٢٣ جنية

الضريبة السنوية المستحقة بعد الخصم=٧٢٣ – (٧٢٣×٨٥%) =١٠٨جنيه

والضريبة الشهرية التي تخصم من دخل الموظف = ١٠٨ ÷ ١٢ =٩ جنية

المعدل الحدي للضريبة (هو آخر سعر ضريبة خضع له الممول) = ١٠%

المعدل المتوسط للضريبة = (الضريبة المستحقة ÷ وعاء الضريبة) × ١٠٠ =

= (١٠٨ ÷ ٧٢٣٠) × ١٠٠ = ١,٥%

أي أن المعدل الحدي أكبر من المعدل المتوسط للضريبة لآن الضريبة تصاعدية بالشرائح.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ملاحظات علي الحل.

١- تم حساب اشتراك التأمين الاجتماعي كالأتي:

اشتراك التأمين الاجتماعي علي الأجر الأساسي السنوي=

١٥٠٠× ١٢ شهر × ١٤% = ٢٥٢٠

اشتراك التأمين الاجتماعي علي الأجر المتغير السنوي=

(٢٠٠+٣٠٠+٥٠٠)×١٢ شهر×١١%= ١٣٢٠

إذاً إجمالي اشتراك التأمين الاجتماعي السنوي =

٢٥٢٠ + ١٣٢٠ = ٣٨٤٠

٢- بالنسبة لحساب أقساط التأمين علي حياة الممول.

يتم خصم المبلغ الفعلي بحد أقصي ١٥% من

صافي الإيراد السنوي بعد خصم التأمينات الاجتماعية أو

١٠٠٠٠ جنيه أيهما أقل كالأتي

أقساط التأمين علي الحياة الفعلية = ٥٠٠ × ١٢ شهر = ٦٠٠٠

١٥% من صافي الإيراد السنوي = ٢٦١٦٠ × ١٥% = ٣٩٢٤

الحد الأقصي للإعفاء = ١٠٠٠٠

ثم نقارن بين الأرقام الثلاثة السابقة ونختار الأقل

إذاً اشتراك التأمين علي الحياة المسموح بخصمه = ٣٩٢٤ جنيه

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

إيرادات النشاط التجاري والصناعي

أولاً:الأسئلة المقالية.

١- أذكر دون شرح أهم شروط خضوع ايرادات النشاط التجاري والصناعي للضريبة الموحدة.

أ- مزاولة النشاط علي سبيل الاستقلال وليس التبعية

ب- مزاولة النشاط علي سبيل الاحتراف والتكرار ولكن يلاحظ أن هذا الشرط له بعض الاستثناءات.

ج- نية الكسب أو تحقيق الربح عند مزاولة النشاط.

د- تحقيق الربح داخل مصر أو خارج مصر بشرط أن يكون المركز الرئيسي لمزاولة النشاط داخل مصر (إقليمية الضريبة).

٢- وضح أهم الأنشطة التي تعامل ضريبياً ضمن الأرباح التجارية والصناعية.

١- أرباح المنشأت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.

٢- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة ويلاحظ أن إيراد الحرفى (النجار والسباك والميكانيكى والكهربائى والحلاق، ... الخ) يكون ناتج من عنصرى العمل ورأس المال ولكن الأساس فى كسب الدخل هو عنصر العمل ولذلك كان يجب أن يخضع الحرفى للضريبة ضمن إيرادات المهن الحرة وليس ضمن إيرادات النشاط التجارى والصناعى، وخضوع الحرفى للضريبة الموحدة باعتباره نشاط تجارى وصناعى يمثل خطأ فى قانون الضرائب المصرى من وجه نظرنا.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٣- الأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو أقتصر الأمر على صفقة واحدة بشرط أن تزيد قيمة الصفقة عن عشرين ألف جنيه أو يزيد الربح فيها عن أربعة ألاف جنيه وهذا يعتبر استثناء من شرط الاحتراف.

٤- الأرباح التى تتحقق نتيجة عمليات السمسرة مع ملاحظة أن المشرع المصرى يفرق فى المعاملة الضريبية بين السمسار المحترف والسمسار غير المحترف، حيث يحاسب السمسار المحترف عن صافى إيرادات العموله التى حصل عليها بعد خصم التكاليف والمصروفات واجبه الخصم وذلك فى نهاية العام ويشترط القانون لخصم التكاليف والمصروفات أن يكون محتفظاً بدفاتر وحسابات منتظمة مسجل بها إيراداته ومصروفاته، وفيما يتعلق بالسمسار غير المحترف والذى قام بعملية سمسرة عارضه ففى ظل التشريع المصرى مبلغ العمولة يخضع للضريبة وهذا يعتبر استثناء أخر من شرط الاحتراف، ويحاسب السمسار غير المحترف عن إجمالى مبلغ العمولة التى حصل عليها دون خصم أى مصروفات أو أعباء وقت حصوله على مبلغ العمولة حيث أن القانون يكلف دافع العمولة بخصم الضريبة المستحقة من مبلغ العمولة المدفوع وتوريدها إلى الإدارة الضريبية خلال مدة محدده.

٥- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات والمعدات ، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الرى والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة.

٦- أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.

٧- الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.

٨- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٩- أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضى ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريغها آليا وحظائر تربية المواشى وتسمينها فيما يجاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصايد الثروة السمكية.

٣- أذكر دون شرح أهم شروط التكاليف واجبة الخصم في نطاق النشاط التجاري والصناعي.

- أن تكون التكاليف متعلقة بالنشاط التجارى والصناعى للمنشأة.
- أن تكون التكاليف مؤكدة بمستندات صحيحة.
- أن تكون التكاليف حقيقة مؤكدة الحدوث وليست احتمالية.
- أن تكون المصروفات إيرادية وليست رأسمالية ، حيث أن المصروفات الإيرادية (المتكررة) مثل الكهرباء والمياه والأجور والصيانة تخصم بالكامل فى نفس السنة التى تمت فيها أما المصروفات الرأسمالية (الغير متكررة) والمتعلقة بالعدد والآلات فإنها تخصم فى حدود ما يخص السنه من هذا المصروف.

٤- استعرض بعض الأمثلة للتكاليف واجبة الخصم في النشاط التجاري والصناعي:

١- عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا كانت قيمتها.
٢- الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها فى القانون.
٣- أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
٤- المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها وذلك بما لا يجاوز ٢٠% من مجموع مرتبات العاملين بها.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٥- أقساط التأمين التى يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو الحصول على مبلغ أو إيراد وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط ٣٠٠٠ جنية فى السنة.

٦- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية أياً كان مقدارها.

٧- التبرعات والاعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة وذلك بما لا يجاوز ١٠% من الربح السنوى للممول.

٨- الديون المعدومة إذا توافرت الشروط التالية.

أ- أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة.

ب-أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.

ج- أن تكون المنشأة قد اتخذت كل الاجراءات لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيلة لمدة ١٨ شهراً من تاريخ استحقاقة.

٩-كافة المصروفات القضائية المتعلقة بنشاط المنشأة الا المصروفات الخاصة بالغش التجارى من صاحب المنشأة فإن القانون لا يسمح بخصمها.

١٠-الخسارة المرحلة المحققة من سنة سابقة ، بحيث إذا ختم حساب إحدي السنوات بخسارة فإنها تخصم من أرباح السنة التالية فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلي السنة التالية وحتي السنة الخامسة ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل أي خسارة إلي سنة أخري بعد الخامسة.

١١- ٣٠% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام هذه الأصول.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٥- أذكر دون شرح أهم الإعفاءات من الضريبة الموحدة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي في الأتي.

أ- أرباح مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي لمدة ١٠ سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.

ب- أرباح مشروعات تربية الدواجن والمواشي وتربية النحل لمدة ١٠ سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.

ج- عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المصرية وشهادات الاستثمار وحسابات التوفير بصناديق البريد.

د-عوائد السندات التي تصدرها الدولة وشركات الأموال وكذلك توزيعات الأسهم.

هـ- أرباح المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي لمدة ٥ سنوات من تاريخ مزاولة النشاط في نسبة التمويل.

٦- ما هو الإجراء الذي قام به المشرع في نطاق النشاط التجاري لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.

أنه أعفى من الضريبة أرباح مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي لمدة ١٠ سنوات اعتباراً من تاريخ مزاولة النشاط وذلك بغرض تشجيع استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية .

٧- ما الإجراء الذي قام به المشرع في نطاق النشاط التجاري لتشجيع الاستثمار في مجالات الأمن الغذائي.

أنه أعفى من الضريبة أرباح مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي لمدة ١٠ سنوات اعتباراً من تاريخ مزاولة النشاط وذلك بغرض تشجيع استصلاح الأراضي كما أعفى أرباح منشآت تربية الدواجن وتربية المواشي وتربية النحل ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك لمدة ١٠ سنوات من تاريخ

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

مزاولة النشاط.

٨- ما الاجراء الذي قام به المشرع في نطاق النشاط التجاري لتشجيع الاستثمار في الأوراق المالية.

أنه أعفى الأرباح الناتجة من التعامل في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية (البورصة) المصرية.

٩- ما هو الإجراء الذي قام به المشرع المصري في نطاق النشاط التجاري لتشجيع الادخار والاستثمار.

أ – أنه أعفى عوائد الودائع وحسابات التوفير وشهادات الاستثمار والادخار بالبنوك المسجلة في مصر.

ب- أنه أعفى توزيعات الأسهم وعوائد السندات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية فقط.

ج- أرباح المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي لمدة ٥ سنوات من تاريخ مزاولة النشاط في نسبة التمويل.

١٠- ما هو الإجراء الذي قام به المشرع المصري في نطاق النشاط التجاري لتشجيع المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية

أنه أعفى أرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية لمدة ٥ سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.

١١- ما هو الإجراء الذي قام به المشرع المصري في نطاق النشاط التجاري للحد من التهرب الضريبي.

أنه قرر تطبيق نظام الخصم ونظام التحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة علي من يزاول نشاط تجاري أو صناعي.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الثاني: قيم مدي صحة أو خطأ العبارات التالية في حدود ثلاثة أسطر

١-إن تحقق الربح يعد شرط ضروري وكافي لخضوع إيرادات النشاط التجاري والصناعي للضريبة.

٢- المشرع المصري قد أعفي أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة من الخضوع للضريبة الموحدة.

٣- إيراد النشاط التجاري هو إيراد ناتج من عنصري العمل ورأس المال والأساس فيه عنصر العمل.

٤- لاتخضع أرباح الصفقة التجارية الواحدة للضريبة لعدم توافر شرط الإحتراف والاعتياد.

٥- وفقاً للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تفرض الضريبة على إجمالي الإيراد من السمسرة العارضة دون خصم أي أعباء أو تكاليف.

٦- يأخذ المشرع الأمريكي بنظرية الإثراء في تحديد الدخل الخاضع للضريبة أما المشرع المصري فإنه يأخذ بنظرية المصدر.

٧- قام أحد طلبة كلية التجارة بالتوسط في شراء سيارة وحصل علي عمولة ٢٠٠٠ جنيه فإن هذا المبلغ لا يخضع للضريبة طالما أنه لم يتجاوز حد الإعفاء ٥٠٠٠ جنيه.

٨- يأخذ المشرع المصري بنظرية الإثراء في تحديد الدخل الخاضع للضريبة.

٩- يعد من التكاليف واجبة الخصم في نطاق تحديد إيرادات النشاط التجاري أقساط التأمين الاجتماعي المتعلقة بصاحب المنشأة وزوجته وأولاده القصر.

١٠- تعد أقساط التأمين علي حياة صاحب المنشأة وعلي سيارته ومنزله من التكاليف واجبة الخصم في نطاق النشاط التجاري والصناعي.

١١- في ظل الإنفلات الأمني سرقت سيارة رجل أعمال قيمتها ١٢٠٠٠٠ جنيه وغير مؤمن عليها فإن المشرع لا يسمح بخصم هذه السرقة من

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

مكاسب شركة رجل الأعمال.

١٢- يسمح المشرع المصري بخصم النفقات الرأسمالية في نفس السنة التي تمت فيها هذه النفقة.

١٣- سمح المشرع المصري بخصم التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية بما لايجاوز ١٠% من الربح السنوي الصافي للممول.

١٤- يفرق المشرع المصرى بين التبرعات المدفوعة وفقاً للجهة المتبرع إليها.

١٥- الدخل الإجمالي لمواطن أمريكي ١٠٠٠٠٠$ ومواطن مصري ١٠٠٠٠٠جنيه كلاهما تبرع لجمعيات خيرية بمبلغ ٤٠٠٠٠ بعملة دولته فإن القانون يسمح بخصم هذا التبرع في الدولتين.

١٦- لا تعد الإيرادات المستمدة من الأنشطة غير المشروعة من ضمن إيرادات النشاط التجاري الخاضعة للضريبة.

١٧- يدخل ضمن التكاليف واجبة الخصم كافة الجزاءات المالية والمخالفات القانونية والتعويضات التي يدفعها الممول وذلك للوصول إلي صافي إيرادات النشاط التجاري والصناعي.

١٨- لا يسمح المشرع المصري بخصم الديون المعدومة ضمن التكاليف واجبة الخصم.

الإجابة

رقم العبارة	التقييم	التبرير
١	(×)	إن تحقق الربح يعد شرط ضروري ولكنه غير كافي لخضوع إيرادات النشاط التجاري حيث يجب توافر الشروط الأربعة التالية حتي يخضع إيرادات النشاط التجاري والصناعي للضريبة:

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

		أ- مزاولة النشاط علي سبيل الاستقلال وليس التبعية ب- مزاولة النشاط علي سبيل الاحتراف والتكرار. ج- نية الكسب أو تحقيق الربح عند مزاولة النشاط. د- تحقيق الربح داخل مصر أو خارج مصر بشرط أن يكون المركز الرئيسي لمزاولة النشاط داخل مصر (إقليمية الضريبة).
٢	(×)	حيث تخضع أرباح الحرف والمشروعات الصغيرة للضريبة الموحدة علي الدخل باعتبارها إيرادات نشاط تجاري.
٣	(×)	حيث أن إيراد النشاط التجاري هو إيراد ناتج من عنصري العمل ورأس المال والأساس في كسب الدخل هو عنصر رأس المال.
٤	(×)	حيث أن ربح النشاط التجاري يخضع للضريبة حتي إذا اقتصر الأمر علي صفقة واحدة بشرط أن تزيد قيمة الصفقة عن ٢٠٠٠٠ جنيه أو يزيد الربح عن ٤٠٠٠ جنيه.
٥	(√)	حيث يحاسب السمسار المحترف علي أساس الربح الصافي في نهاية السنة أما المحترف فيحاسب علي أساس الإجمالي وقت حصوله علي مبلغ العمولة وهذا يعتبر استثناء من شرط الإحتراف.
٦	(×)	المشرع الأمريكي يأخذ بنظرية الإثراء حيث يخضع الدخل الدوري والغير دوري للضريبة والدليل علي ذلك خضوع المكاسب الرأسمالية للضريبة والمشرع المصري يأخذ بنظرية الإثراء أيضاً والدليل علي ذلك خضوع السمسرة العارضة وأرباح الصفقة التجارية الواحدة للضريبة.
٧	(×)	حيث أن السمسرة العارضة تخضع لضريبة الدخل في

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

		مصر علي أساس إجمالي مبلغ العمولة.
٨	(√)	حيث يخضع للضريبة كافة الإيرادات الدورية والعارضة التي يحصل عليها الممول خلال السنة الضريبية.
٩	(×)	حيث يعد من التكاليف واجبة الخصم في نطاق تحديد إيرادات النشاط التجاري أقساط التأمين الاجتماعي المتعلقة بصاحب المنشأة والعاملين لديه.
١٠	(×)	إن أقساط التأمين علي حياة صاحب المنشأة وعلي سيارته ومنزله لا تعد من التكاليف واجبة الخصم في نطاق النشاط التجاري والصناعي حيث أنها تعد مصروفات شخصية غير متعلقة بنشاط المنشأة.
١١	(√)	لأن هذه الخسارة (السرقة) غير متعلقة بنشاط المنشأة.
١٢	(×)	لأن النفقات الرأسمالية (الألات) تخصم في حدود ما يخص السنة من هذه النفقات.
١٣	(×)	حيث أن المشرع المصري يسمح بخصم التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالكامل أياً كان مقدارها.
١٤	(√)	حيث أن المشرع المصري يسمح بخصم التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالكامل أياً كان مقدارها ويسمح أيضاً بخصم التبرعات المدفوعة للجمعيات الخيرية المشهرة بما لا يجاوز ١٠% من الربح السنوى للممول.
١٥	(×)	حيث أن التبرع المسموح به في أمريكا ٤٠٠٠٠ $ بالكامل لأنه أقل من ٥٠% من الدخل. والتبرع المسموح به في مصر = ١٠٠٠٠٠ × ١٠% = ١٠٠٠٠جنيه فقط.
١٦	(×)	حيث أن الضريبة تفرض علي الأرباح الناتجة من النشاط

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

		بغض النظر عن مشروعيته وبالتالي الإيرادات المستمدة من الأنشطة غير المشروعة تعد من ضمن إيرادات النشاط التجاري الخاضعة للضريبة.
١٧	(×)	حيث أن المخالفات القانونية والتعويضات التي يدفعها الممول نتيجة للغش التجاري لايسمح القانون بخصمها.
١٨	(×)	حيث يسمح المشرع المصري بخصم الديون المعدومة ضمن التكاليف واجبة الخصم ولكن بشروط معينة وهي أ- أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة. ب-أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة. ج- أن تكون المنشأة قد اتخذت كل الاجراءات لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيلة لمدة ١٨ شهراً من تاريخ استحقاقة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الثالث:العبارات التالية بعضها صحيح ويعضها خطأ والمطلوب منك نقل العبارات الصحيحة بالنص والرقم.

١-إن تحقق الربح يعد شرط ضروري وكافي لخضوع إيرادات النشاط التجاري والصناعي للضريبة.

٢- المشرع المصري قد أخضع أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة للضريبة الموحدة علي الدخل.

٣- إيراد النشاط التجاري هو إيراد ناتج من عنصري العمل ورأس المال والأساس فيه عنصر رأس المال.

٤- لاتخضع أرباح الصفقة التجارية الواحدة للضريبة لعدم توافر شرط الإحتراف والاعتياد.

٥- وفقاً للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تفرض الضريبة على إجمالي الإيراد من السمسرة العارضة دون خصم أي أعباء أو تكاليف.

٦- يأخذ المشرع الأمريكي بنظرية الإثراء في تحديد الدخل الخاضع للضريبة أما المشرع المصري فإنه يأخذ بنظرية المصدر.

٧- قام أحد طلبة كلية التجارة بالتوسط في شراء سيارة وحصل علي عمولة ٢٠٠٠ جنيه فإن هذا المبلغ سوف يخضع للضريبة باعتباره سمسرة عارضة

٨- يأخذ المشرع المصري بنظرية الإثراء في تحديد الدخل الخاضع للضريبة.

٩- يعد من التكاليف واجبة الخصم في نطاق تحديد إيرادات النشاط التجاري أقساط التأمين الاجتماعي المتعلقة بصاحب المنشأة والعاملين لديه.

١٠- تعد أقساط التأمين علي حياة صاحب المنشأة وعلي سيارته ومنزله من التكاليف واجبة الخصم في نطاق النشاط التجاري والصناعي.

١١- يسمح المشرع المصري بخصم النفقات الرأسمالية في حدود ما يخص السنة من هذه التكلفة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

١٢- سمح المشرع المصري بخصم التبرعات المدفوعة للجمعيات الخيرية المشهرة بما لايجاوز ١٠% من الربح السنوي الصافي للممول.

١٣- يفرق المشرع المصرى في المعاملة الضريبية للتبرعات علي حسب الجهة المتبرع إليها.

١٤- لا تعد الإيرادات المستمدة من الأنشطة غير المشروعة من ضمن إيرادات النشاط التجاري الخاضعة للضريبة.

١٥- يدخل ضمن التكاليف واجبة الخصم كافة الجزاءات المالية والمخالفات القانونية والتعويضات التي يدفعها الممول وذلك للوصول إلي صافي إيرادات النشاط التجاري والصناعي.

١٦- يسمح المشرع المصري بخصم الديون المعدومة ضمن التكاليف واجبة الخصم ولكن في ظل توافر شروط معينة.

١٧- الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين في مصر تفرض علي الدخل بغض النظر عن مشروعية النشاط الذي يقوم به الممول طالما توافرت الشروط اللازمة لسريان الضريبة.

١٨- في نطاق القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تخرج الإيرادات الناجمة عن النشاط التجاري والصناعي التي يحققها الفرد لحسابه الخاص من نطاق المعاملة الضريبية للأجور والمرتبات.

<u>الإجابة</u>

رقم العبارة الصحيحة	نص العبارة
٢	المشرع المصري قد أخضع أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة للضريبة الموحدة علي الدخل.
٣	إيراد النشاط التجاري هو إيراد ناتج من عنصري العمل ورأس المال والأساس فيه عنصر رأس المال.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٥	وفقاً للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تفرض الضريبة على إجمالي الإيراد من السمسرة العارضة دون خصم أي أعباء أو تكاليف.
٧	قام أحد طلبة كلية التجارة بالتوسط في شراء سيارة وحصل علي عمولة ٢٠٠٠ جنيه فإن هذا المبلغ سوف يخضع للضريبة باعتباره سمسرة عارضة.
٨	يأخذ المشرع المصري بنظرية الإثراء في تحديد الدخل الخاضع للضريبة.
٩	يعد من التكاليف واجبة الخصم في نطاق تحديد إيرادات النشاط التجاري أقساط التأمين الاجتماعي المتعلقة بصاحب المنشأة والعاملين لديه.
١١	يسمح المشرع المصري بخصم النفقات الرأسمالية في حدود ما يخص السنة من هذه التكلفة.
١٢	سمح المشرع المصري بخصم التبرعات المدفوعة للجمعيات الخيرية المشهرة بما لايجاوز ١٠% من الربح السنوي الصافي للممول.
١٣	يفرق المشرع المصرى في المعاملة الضريبية للتبرعات علي حسب الجهة المتبرع إليها.
١٦	يسمح المشرع المصري بخصم الديون المعدومة ضمن التكاليف واجبة الخصم ولكن في ظل توافر شروط معينة.
١٧	الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين في مصر تفرض علي الدخل بغض النظر عن مشروعية النشاط الذي يقوم به الممول طالما توافرت الشروط اللازمة لسريان الضريبة.
١٨	في نطاق القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تخرج الإيرادات الناجمة عن النشاط التجاري والصناعي التي يحققها الفرد لحسابه الخاص من نطاق المعاملة الضريبية للأجور والمرتبات.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ثالثاً: إيرادات المهن الحرة

أولاً: الأسئلة المقالية.

١- وضح أهم شروط خضوع إيرادات المهن الحرة للضريبة الموحدة:

أ- مزاولة النشاط على سبيل الاستقلال وليس التبعية.

ب- مزاولة النشاط على سبيل الاعتياد والتكرار.

جـ- نية الكسب أو تحقيق الربح عند مزاولة النشاط.

د- مزاولة النشاط داخل مصر أو خارج مصر بشرط أن يكون المركز الرئيسي لمزاولة المهنة داخل مصر (إقليمية الضريبة).

هـ- العمل والخبرة كعنصر أساسي لمزاولة النشاط.

٢- وضح أهم التكاليف واجبة الخصم في نشاط المهن غير التجارية (الحرة)

أ- جميع التكاليف المؤيدة بمستندات أو ١٠% في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

ب-الخسائر إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر

ج- اشتراك النقابة السنوي ورسوم مزاولة النشاط

د-أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي لمصلحة الممول وزوجته وأولاده القصر بحد أقصى ٣٠٠٠

هـ- التبرعات المدفوعة للحكومة أياً كان مقدارها وكذلك التبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة بحد أقصى ١٠% من الإيراد السنوي.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٣- أذكر دون شرح أهم الإعفاءات من الضريبة الموحدة بالنسبة لإيرادات المهن الحرة.

١- أرباح المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة.

٢- أرباح تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والتعليمية والثقافية إلا إذا تم إخراجها في صورة مرئية أو مسموعة.

٣- أرباح هيئة التدريس بالجامعة من بيع الكتب والمؤلفات التي تطبع لتوزع على الطلاب بالأسعار التي تحددها الجامعة.

٤- أرباح الفنانين التشكيليين من بيع أعمالهم الخاصة بالتصوير والنحت والحفر.

٥- إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين في النقابات الخاصة بهم لمدة ٣ سنوات من تاريخ مزاولة النشاط ويخفض الإعفاء إلي سنة واحدة فقط لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضي علي تخرجة أكثر من ١٥ سنة وذلك الإجراء لمراعاة الظروف الصعبة التى تواجه أصحاب المهن الحرة في بداية حياتهم العملية.

٦- ما هو الإجراء الذي قام به المشرع المصري لتشجيع إقامة المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة.

أنه أعفى أرباح المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة من الضريبة .

٧- ما هو الإجراء الذي قام به المشرع المصري لتشجيع التعليم والثقافة في المجتمع.

أنه قرر الإعفاءات الآتية من الخضوع للضريبة.

١- أرباح المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة.

٢- أرباح تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والتعليمية والثقافية إلا إذا تم إخراجها في صورة مرئية أو مسموعة.

٣- أرباح هيئة التدريس بالجامعة من بيع الكتب والمؤلفات التي تطبع لتوزع على الطلاب بالأسعار التي تحددها الجامعة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٤- أرباح الفنانين التشكيليين من بيع أعمالهم الخاصة بالتصوير والنحت والحفر.

٧- ما هو الإجراء الذي قام به المشرع المصري في نطاق المهن الحرة لمراعاة الظروف الصعبة التى تواجه أصحاب المهن الحرة في بداية حياتهم العملية.

أنه أعفي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين في النقابات الخاصة بهم لمدة ٣ سنوات من تاريخ مزاولة النشاط ويخفض الإعفاء إلي سنة واحدة فقط لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضي علي تخرجة أكثر من ١٥ سنة.

السؤال الثاني: قيم مدي صحة أو خطأ العبارات التالية في حدود ثلاثة أسطر.

١- يعد تحقيق الربح شرط ضروري وليس كافي لإنطباق الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين علي إيرادات المهن الحرة.

٢- يعد شرط مزاولة المهنة علي سبيل الإستقلال شرط ضروري وكافي لخضوع أرباح الفنان للضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين في مصر.

٣- التبرعات للحكومة في إطار الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين تخصم من إيرادات النشاط التجاري والصناعي ومن إيرادات المهن الحرة.

٤- في ظل الضريبة علي إيرادات المهن الحرة لم يشترط المشرع مسك الممول لدفاتر منتظمة لخصم التكاليف ولخصم وترحيل الخسائر.

٥- لا تعد الإيرادات الناتجة عن الأعمال الحرة التي يحققها الفرد لحسابه من الإيرادات الخاضعة للضريبة في نطاق المرتبات.

٦- المشرع المصري قد أعفي كل المنشئات التعليمية العاملة في مصر من الخضوع للضريبة علي إيرادات المهن غير التجارية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٧- يعمل النظام الضريبي المصري علي تشجيع الحركة الأدبية والفنية في مصر.

الإجابة

رقم العبارة	التقييم	التبرير
١	(✓)	يعد تحقيق الربح شرط ضروري وليس كافي لإنطباق الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين علي إيرادات المهن الحرة حيث يتعين توافر الشروط الخمسة الأتية. أ- مزاولة النشاط على سبيل الاستقلال وليس التبعية. ب- مزاولة النشاط على سبيل الاعتياد والتكرار. جـ- نية الكسب أو تحقيق الربح عند مزاولة النشاط. د- مزاولة النشاط داخل مصر أو خارج مصر بشرط أن يكون المركز الرئيسي لمزاولة المهنة داخل مصر (إقليمية الضريبة). هـ- العمل والخبرة كعنصر أساسي لمزاولة النشاط.
٢	(×)	يعد شرط مزاولة المهنة علي سبيل الإستقلال شرط ضروري وولكنه غير كافي لخضوع أرباح الفنان للضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين في مصر حيث يتعين توافر الشروط الخمسة السابق ذكرها في السؤال السابق.
٣	(✓)	حيث يسمح المشرع المصري بخصم التبرعات المدفوعة للحكومة أياً كان مقدارها وذلك في إطار الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين من إيرادات النشاط التجاري والصناعي ومن إيرادات المهن الحرة.
٤	(×)	حيث أنه في ظل الضريبة علي إيرادات المهن الحرة لم

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

		يشترط المشرع إمساك دفاتر لخصم التكاليف ولكنه اشترط مسك دفاتر للسماح لخصم وترحيل الخسارة.
٥	(✓)	الإيرادات الناتجة عن الأعمال الحرة التي يحققها الفرد لحسابه الخاص لا تعد من الإيرادات الخاضعة للضريبة في نطاق المرتبات ولكنها تعد من الإيرادات الخاضعة للضريبة في نطاق المهن الحرة.
٦	(×)	حيث أشترط للإعفاء أن تكون هذه المنشئات خاضعة لإشراف الحكومة.
٧	(✓)	حيث أن المشرع المصري قد قرر الإعفاءات الأتية من الخضوع للضريبة: – أرباح تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والتعليمية والثقافية إلا إذا تم إخراجها في صورة مرئية أو مسموعة. – أرباح الفنانين التشكيليين من بيع أعمالهم الخاصة بالتصوير والنحت والحفر.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الثالث:

محمد حسن محامي، حقق العام الماضي ايرادات من مكتبه الخاص ١٥٦٥٠٠ جنيه، فإذا علمت أن مصاريف مكتبه وفقا للفواتير التي قدمها بلغت ٣٠ ألف جنيه رواتب للعاملين بالمكتب، و ١٨٥٠٠ جنيه ايجار و كهرباء و فاكسات و تليفون و غيرها. فإذا علمت أن محمد حسن متزوج و له ثلاثة من الأولاد.

المطلوب: حساب دين الضريبة و المعدل الحدي والمتوسط للضريبة.

الحل

ايرادات المحامي =	**١٥٦٥٠٠**
(-) تكاليف الحصول علي الدخل:	
أ- رواتب العاملين	**(٣٠٠٠٠)**
ب- الإيجار والكهرباء والفاكس والتليفون	**(١٨٥٠٠)**
صافي الدخل	**١٠٨٠٠٠**
(-) إعفاء أعباء عائلية	**(٨٠٠٠)**
وعاء الضريبة	**١٠٠٠٠٠**

إذن الضريبة المستحقة =

(٢٢٠٠٠×١٠%)+(١٥٠٠٠×١٥%)+(٦٣٠٠٠×٢٠%)=

= ٢٢٠٠ + ٢٢٥٠ + ١٢٦٠٠ = ١٧٠٥٠جنيه.

الخصم الضريبي = ١٧٠٥٠ × ٧,٥% = ١٢٧٩

الضريبة واجبة السداد بعد الخصم = ١٧٠٥٠ – ١٢٧٩= ١٥٧٧١ جنيه

***المعدل الحدي للضريبة هو أخر سعر ضريبي خضع له الممول =٢٠%.**

***السعر المتوسط للضريبة=(مقدار الضريبة المسددة÷وعاء الضريبة)×١٠٠**

=(١٥٧٧١ ÷ ١٠٠٠٠٠) ×١٠٠ =١٥,٧٧%

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الرابع:

أحمد اسماعيل محامي، حقق العام الماضي ايرادات من مكتبه الخاص ٨٠ ألف جنيه، فإذا علمت أن مصاريف مكتبه وفقا للفواتير التي قدمها بلغت ٣٠ ألف جنيه رواتب للعاملين بالمكتب، و ٢٠ ألف جنيه ايجار و كهرباء و فاكسات و تليفون و غيرها. فإذا علمت أن أحمد أسماعيل متزوج و له ثلاثة من الأولاد، فالمطلوب: أن تحسب دين الضريبة و أن تحسب معدل الضريبة المتوسط عليه،وأيضاً توضيح أثر ارتفاع الأسعار (التضخم) علي مديونية الضريبة إذا علمت أن مصلحة الضرائب علي الدخل لم تقبل فواتير المصاريف لأحمد إسماعيل لوجود العديد من الأخطاء بها.

الحل

ايرادات المحامي =	**٨٠٠٠٠**
(–) تكاليف الحصول علي الدخل:	
١٠% × ٨٠٠٠٠ =	**(٨٠٠٠)**
صافي الدخل	**٧٢٠٠٠**
(–) إعفاء أعباء عائلية	**(٨٠٠٠)**
وعاء الضريبة	**٦٤٠٠٠**

إذن الضريبة المستحقة قبل الخصم =

=(٢٢٠٠٠×١٠%)+(١٥٠٠٠×١٥%)+(٢٧٠٠٠×٢٠%)=

= ٢٢٠٠ + ٢٢٥٠ + ٥٤٠٠ = ٩٨٥٠ جنيه.

الضريبة واجبة السداد بعد الخصم الضريبي = ٩٨٥٠ – (٩٨٥٠×٧,٥%)

= ٩١١١جنيه.

المعدل الحدي للضريبة هو أخر سعر ضريبي خضع له الممول = ٢٠%

المعدل المتوسط للضريبة=(مقدار الضريبة÷وعاء الضريبة)×١٠٠=

= (٩١١١ ÷ ٦٤٠٠٠) × ١٠٠ = ١٤,٢%

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

وبالنسبة لتأثير ارتفاع الأسعار (التضخم) علي مديونية الضريبة يلاحظ أنه لا يوجد تأثير لمستوي الأسعار علي الضريبة لعدم وجود ربط بين مستوي الأسعار والشرائح الضريبية في النظام الضريبي المصري.

إيرادات الثروة العقارية

أولاً: الأسئلة المقالية.

١- وضح كيفية تحديد وعاء الضريبة الموحدة بالنسبة لإيرادات الثروة العقارية.

يتحدد وعاء الضريبة بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير العقار أو جزء منه قانون جديد علي أساس الإيجار الفعلي مخصوماً منه ٥٠% مقابل جميع المصروفات.

وبالنسبة لإيرادات الوحدات المفروشة الإيراد الخاضع للضريبة هو قيمة الإيجار الفعلي مخصوماً منه ٥٠% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

أما بالنسبة لإيرادات التصرف في المباني والأراضي داخل كردون المدينة تفرض الضريبة بسعر استثنائي قدره ٢,٥% على إجمالي قيمة التصرف العقاري دون أي تخفيض للتكاليف ويستثنى من ذلك تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال الشركة المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة ٥ سنوات على الأقل.

٢- ما الإجراء الذي قام به المشرع المصري في نطاق إيرادات الثروة العقارية لتشجيع الشركات المساهمة.

أنه نص على إعفاء التصرفات العقارية من الخضوع للضريبة إذا تم تقديم هذا العقار كحصة عينية لشركة مساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة ٥ سنوات على الأقل.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الثاني: قيم مدي صحة أو خطأ العبارات التالية في حدود ثلاثة أسطر.

١- تخضع تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه إليه من مورثه بحالتها عند الميراث للضريبة علي التصرفات العقارية بواقع ٢,٥% من قيمة التصرف.

٢- قام أحمد ببيع عقار بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠جنيه كان قد اشتراه بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ وتطالبه مصلحة الضرائب بدفع ضريبة ١٠,٠٠٠ جنيه.

٣- قد تعفي تصرفات الوارث في العقارات التي تؤول إليه من مورثه.

الإجابة

رقم العبارة	التقييم	التبرير
١	(×)	حيث أن تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه إليه من مورثه بحالتها عند الميراث تعفي من الضريبة علي التصرفات العقارية.
٢	(×)	الضريبة= ٢٠٠,٠٠٠ ×٢,٥%= ٥٠٠٠جنيه.
٣	(✓)	حيث تعفي تصرفات الوارث في العقارات التي تؤول إليه من مورثه إذا تم التصرف في العقار بحالته.

س:وضح أهم خصائص الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين في مصر.

١. **أنها ضريبة مباشرة:** حيث تفرض علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين.
٢. **أنها ضريبة سنوية.** حيث تسري علي صافي الأرباح المحققة خلال السنة السابقة وهناك استثناءات عن شرط السنوية في حالة بدء مزاولة النشاط خلال السنة أو التوقف عن النشاط خلال السنة أو وفاة الممول

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

أو بيع المنشأة أو التنازل عنها أو انقطاع إقامة الممول بمصر خلال السنة ، ففي هذه الحالات يتم المحاسبة عن المدة الفعلية فقط وأيضاً العمولة أو السمسرة العارضة والتي تخضع للضريبة بسعر نسبي ثابت ٢٠% دون خصم أي تكاليف منها.

٣. **أنها ضريبة شخصية:** حيث أنها تراعي الظروف الشخصية والأعباء العائلية للممولين ويتضح ذلك من الأتي:

أ- يوجد إعفاء للأعباء العائلية قدره ٦٥٠٠ جنيه.

ب-يوجد إعفاء شخصي لأصحاب الدخول الناتجة من عنصر العمل فقط (المرتبات) قدره ٧٠٠٠ جنيه

ج- سعر الضريبة تصاعدي بالشرائح حيث يتراوح سعر الضريبة بين ١٠% - ٢٢,٥% وفي ذلك مراعاة لحجم الدخل والظروف الاقتصادية للممولين.

د- يتم السماح بخصم التكاليف اللازمة للحصول علي الدخل الناتج من النشاط التجاري أو المهن غير التجارية أو الثروة العقارية.

٤. **أنها ضريبة إقليمية:** حيث أنها تفرض داخل إقليم الدولة علي صافي الأرباح الكلية للأشخاص المقيمين سواء تحققت في مصر أو خارجها (وفقاً لضابط التبعية الاجتماعية)، وبالنسبة للأشخاص غير المقيمين فإن الضريبة تفرض علي الأرباح التي تحققت في مصر (وفقاً لضابط التبعية الاقتصادية).

٥. **أنها ضريبة تصاعدية بالشرائح:** حيث يتراوح سعر الضريبة بين ١٠% إلي ٢٢,٥% ، وهناك بعض الاستثناءات علي السعر التصاعدي حيث أن.

أ- الإيراد الذي يحصل عليه المقيم من جهة غير جهة عمله الأصلية والإيراد الذي يحصل عليه الشخص غير المقيم من مصر أياً كانت الجهة التي منحته هذا الإيراد يخضع للضريبة بسعر نسبي ثابت ١٠% علي إجمالي الإيراد دون أي خصومات للأعباء أو التكاليف.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ب–العمولة أو السمسرة العارضة تخضع للضريبة بسعر نسبي ثابت ٢٠% علي إجمالي مبلغ العمولة.

ت–التصرفات العقارية تخضع للضريبة بسعر نسبي ثابت ٢,٥% من إجمالي قيمة التصرف العقاري.

٦. **أنها ضريبة تفرض علي الدخل بغض النظر عن مشروعية النشاط الذي يقوم به الممول** ، وبذلك فإن الضريبة تسري علي أرباح تجارة المخدرات والتهريب وإدارة نوادي القمار.

٧. **أنها ضريبة تسمح بالعديد من المزايا لتشجيع الاستثمار حيث:**

أ– تم تخفيض سعر الضريبة في القانون الحالي إلي ٢٢,٥% وفي هذا تشجيع للإستثمار.

ب–تم تبسيط إجراءات ربط وتحصيل الضريبة وإجراءات التظلم والتقاضي وتسهيل طرق حساب الإهلاك .

ج– تم السماح بإهلاك ٣٠% من قيمة العدد والآلات الجديدة والمستعملة في الفترة الضريبية الأولي لشراء هذه الآلات وبذلك تم العمل علي زيادة المصروف الدفتري في الفترة الضريبية الأولي مما يؤدي إلي تخفيض وعاء الضريبة ومقدار الضريبة في الفترة الأولي التي يكون فيها الممول متعسر مادياً.

د– تم إعفاء المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية لمدة ٥ سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.

هـ– تم إعفاء عوائد السنوات وتوزيعات الاسهم وصكوك الاستثمار التى يحصل عليها الاشخاص الطبيعيين من سوق الأوراق المالية المصرية لتشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

و– تم إعفاء عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية وشهادات الاستثمار والادخار التى تصدرها تلك البنوك وذلك تشجيعاً للإدخار والاستثمار.

٨. أنها ضريبة تتسم بتغليظ عقوبة التهرب الضريبي حيث أنه في ظل القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضرائب

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، تحرم المحكوم عليه من تولي الوظائف والمناصب العامة.

س: ما الإجراء الذي قام به المشرع المصري في نطاق ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين لترسيخ الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.

أنه جعل الممول يقدم إقراره الضريبي بنفسه ومصلحة الضرائب تأخذ البيانات المدونة بهذا الإقرار عند حساب الضريبة وتعتبرها صحيحة مقابل تطبيق نظام العينة وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي.

س:ما الإجراء الذي قام به المشرع المصري في نطاق ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين لتشجيع الاستثمار.

أ- تم تخفيض سعر الضريبة في القانون الحالي إلي ٢٢,٥% وفي هذا تشجيع للإستثمار.

ب-تم تبسيط إجراءات ربط وتحصيل الضريبة وإجراءات التظلم والتقاضي وتسهيل طرق حساب الإهلاك .

ج- تم السماح بإهلاك ٣٠% من قيمة العدد والآلات الجديدة والمستعملة في الفترة الضريبية الأولي لشراء هذه الآلات وبذلك تم العمل علي زيادة المصروف الدفتري في الفترة الضريبية الأولي مما يؤدي إلي تخفيض وعاء الضريبة ومقدار الضريبة في الفترة الأولي التي يكون فيها الممول متعسر مادياً.

د- تم إعفاء المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية لمدة ٥ سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.

هـ- تم إعفاء عوائد السنوات وتوزيعات الاسهم وصكوك الاستثمار التى يحصل عليها الاشخاص الطبيعيين من سوق الأوراق المالية المصرية لتشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

و- تم إعفاء عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جمهورية مصر العربية وشهادات الاستثمار والادخار التى تصدرها تلك البنوك وذلك تشجيعاً للإدخار والاستثمار.

س: هناك العديد من الإجراءات التي قام بها المشرع في نطاق ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين لتشجيع الاستثمار. (✓)

راجع إجابة السؤال السابق

س: ليس هناك استثناءات عن السعر التصاعدي للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين.(×)

هناك بعض الاستثناءات علي السعر التصاعدي حيث أن.

- الإيراد الذي يحصل عليه المقيم من جهة غير جهة عمله الأصلية والإيراد الذي يحصل عليه الشخص غير المقيم من مصر أياً كانت الجهة التي منحته هذا الإيراد يخضع للضريبة بسعر نسبي ثابت ١٠% علي إجمالي الإيراد دون أي خصومات للأعباء أو التكاليف.
- العمولة أو السمسرة العارضة تخضع للضريبة بسعر نسبي ثابت ٢٠% علي إجمالي مبلغ العمولة.
- التصرفات العقارية تخضع للضريبة بسعر نسبي ثابت ٢,٥% من إجمالي قيمة التصرف العقاري.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية

س: وضح أهم خصائص الضريبة علي أرباح الأشخاص الإعتبارية

خصائص الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية:

١- **هي ضريبة مباشرة:** حيث تفرض علي صافي الأرباح الكلية للشركة أياً كان الغرض منها.

٢- **ضريبة سنوية:**حيث تفرض كل سنة علي صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية ، وهناك استثناءات عن قاعدة السنوية في حالة التوقف عن النشاط خلال السنة أو في حالة بدء مزاولة النشاط خلال السنة المالية.

٣- **أنها ضريبة إقليمية:** حيث تفرض الضريبة داخل إقليم الدولة علي أرباح الأشخاص الإعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة لجميع الأرباح المحققة من داخل وخارج مصر كما تسري الضريبة علي أرباح الأشخاص الإعتبارية غير المقيمة بالنسبة لأرباحها المحققة في مصر فقط.

٤- **أنها ضريبة ذات سعر نسبي ثابت:** حيث تفرض الضريبة بسعر ٢٢,٥% علي صافي الأرباح السنوية بغض النظر عن حجم النشاط أو الأرباح وبغض النظر عن نوعية النشاط ، ويستثني من ذلك أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزي حيث تخضع أرباح هذة الجهات للضريبة بسعر ٤٠% ، كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز الطبيعي للضريبة بسعر ٤٠,٥٥%.

٥- **أنها ضريبة تفرض علي الربح الصافي:** حيث تفرض علي صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية وذلك بعد خصم تكاليف الحصول عليه.

٦- **أنها ضريبة عينية وليست شخصية:** حيث أن سعر الضريبة نسبي ثابت بغض النظر عن حجم الأرباح وبغض النظر عن نوعية أو حجم النشاط أو الحالة الاقتصادية للملاك ولا يوجد إعفاء للأعباء العائلية

٧- **ضريبة تفرض علي الربح بغض النظر عن غرض النشاط.**

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

س:ما الإجراء الذي قام به المشرع المصري في نطاق ضريبة الشركات لمعالجة الازدواج الضريبي الدولي

أنه سمح بالنسبة للشركات المقيمة في مصر أن تخصم الضريبة المسددة في الخارج بحد أقصي ٢٢,٥%.

السؤال الثاني: قيم مدي صحة أو خطأ العبارات التالية في حدود ثلاثة أسطر.

١- إن ضريبة الشركات في مصر تكون تصاعدية بالشرائح.

٢- ليس هناك اختلاف بين ضريبة الشركات وضريبة الأشخاص الطبيعيين إلا في سعر الضريبة فقط.

٣- تطبق مصر السعر التصاعدي للضريبة علي دخول الأشخاص الاعتبارية مع إعفاء ال٦٥٠٠ جنيه الأولي من الدخل.

٤- تأخذ كل من الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين في مصر والضريبة علي الأشخاص الاعتبارية بمبدأ التبعية الاقتصادية فقط.

٥- يهتم المشرع المصري بالبورصة المصرية في الضريبة علي الأشخاص الاعتبارية علي عكس الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين.

٦- يسمح المشرع المصري بخصم الخسارة المحققة للأمام بدون أي شروط.

٧- يعد حساب ٣٠% من قيمة الألات في أول سنة كقسط إهلاك في ظل ضريبة الدخل بمصر سماح استثماري.

٨- يعد حساب ٣٠% من قيمة الألات في أول سنة كقسط إهلاك في ظل ضريبة الدخل بمصر إهلاك معجل.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الإجابة

رقم العبارة	التبرير	التقييم
١	(×)	حيث أن سعر ضريبة الشركات هو سعر نسبي ثابت ٢٢,٥% من صافي ربح الشركة.
٢	(×)	لأنهم يختلفوا أيضاً في الإعفاءات حيث أن الأشخاص الطبيعيين فقط لهم إعفاءات للأعباء العائلية ولايوجد إعفاء للشركات ولذلك تعد ضريبة الشركات ضريبة عينية وليست شخصية.
٣	(×)	حيث أن سعر ضريبة الشركات هو سعر نسبي ثابت ٢٢,٥% من صافي الربح ولا يوجد إعفاء ٦٥٠٠جنيه.
٤	(×)	حيث تأخذ كل من الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين في مصر والضريبة علي الأشخاص الاعتبارية بمبدأ التبعية الاقتصادية والتبعية الاجتماعية.
٥	(×)	حيث يهتم المشرع المصري بالبورصة في ضريبة الأشخاص الطبيعيين والشركات حيث يقوم بإعفاء عوائد الأسهم والسندات في الأثنين.
٦	(×)	التشريع المصري يسمح بترحيل الخسارة إلى الأمام لمدة ٥ سنوات سواء كانت المنشأة محتفظة بدفاتر منتظمة أو غير منتظمة بشرط عدم تغير شخصية صاحب المنشأة التي حدثت الخسائر باسمه.
٧	(×)	حيث أنه يعتبر إهلاك تقليدي لأنه يتم إهلاك الأصل الرأسمالي بنفس التكلفة علي نفس العمر.
٨	(×)	حيث أنه يعتبر إهلاك تقليدي لأنه يتم إهلاك الأصل الرأسمالي بنفس التكلفة علي نفس العمر.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الباب الرابع

النظام الضريبي الأمريكي

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

أولاً: الأسئلة المقالية.

١-وضح باختصار كيفية تحديد الدخل الخاضع للضريبة الموحدة في أمريكا.

لتحديد الدخل الخاضع للضريبة يتعين إتباع الخطوات التالية:

١ – **حساب الدخل الإجمالي:** ويتم الوصول إليه من خلال تجميع دخل الفرد من كافة المصادر ثم يطرح منه تكاليف الحصول على الدخل بشروط معينة يحددها التشريع الضريبي.

٢ – **حساب الدخل الإجمالي المعدل: (AGI)**

ويتم الوصول إليه عن طريق استبعاد البنود التالية من الدخل الإجمالي:

أ – **الدخول الضمنية:** وهى تتمثل في المنافع التي يحصل عيها ملاك بعض الأصول دون دفع مقابل مثل (منافع مالكي العقارات من خدمة السكن المجاني ، الاستهلاك الذاتي ، خدمات ربات البيوت)

ب – **المكاسب الرأسمالية غير المحققة:** وهى تستبعد من الدخل حيث أن التشريع الأمريكي يستند إلى مفهوم الدخل النقدي وليس الدخل الحقيقي.

ج– **بعض الدخول الحقيقية الأخري والتي تتمثل في:**

– الإعانات والمنح والهدايا التي يحصل عليها الممول من الغير خلال السنة حيث أن هذه الإعانات والمنح قد سبق خضوعها للضريبة على الدخل وخضوعها مرة أخرى يعتبر ازدواج ضريبي.

– فوائد السندات الحكومية معفاة لتشجيع الأفراد على شراء سندات حكومية لتمويل المشروعات العامة.

. – المدفوعات للعسكريين تقديراً للخدمات التي يقومون بها في خدمة الوطن.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

– التوزيعات التي يحصل عليها الأفراد من الشركات المساهمة حيث أنه سبق خضوعها لضريبة الشركات.

٣ – حساب الدخل الخاضع للضريبة (T I):

ويتم الوصول إليه عن طريق استبعاد بندين من الدخل الإجمالي المعدل هما

أ – الإعفاءات الشخصية.

ب – الاستقطاعات النمطية أو الفعلية بضوابط معينة.

٢– وضح في شكل قائمة خطوات حساب ضريبة الدخل الفيدرالية والقيود المفروضة علي الاستفادة من الإعفاءات الشخصية.

_الدخل من كافة المصادر	+++
– تكاليف الحصول علي الدخل	(++)
= الدخل الإجمالي	+++
– الدخول الضمنية	(++)
– المكاسب الرأسمالية غير المحققة	(++)
– بعض الدخول الأخري	(++)
= الدخل الإجمالي المعدل	+++
– الإعفاءات الشخصية	(++)
– الإستقطاعات النمطية أو الفعلية	(++)
= الدخل الخاضع للضريبة	+++

وفيما يتعلق بالقيود المفروضة علي الاستفادة من الإعفاءات الشخصية يلاحظ أن:

الإعفاء الشخصي ٣٢٠٠$ لكل فرد في الأسرة. وتستفيد الأسرة بخصم الإعفاءات الشخصية بالكامل طالما كان الدخل الإجمالي المعدل أقل من ٢١٨٩٥٠ $ أما إذا زاد دخل الأسرة عن هذا الحد يتم تخفيض الإعفاءات الشخصية بنسبة ٢% عن كل ٢٥٠٠ $ زيادة عن هذا الحد.

وإذا كان وصل دخل الأسرة إلى ٣٤١٤٥٠ $ ينعدم الإعفاء الشخصي.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٣- وضح نظام الاستفادة من الاستقطاعات النمطية والفعلية عند حساب الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين في أمريكا.

يسمح المشرع الأمريكي للممول بالإختيار بين الاستفادة بخصم استقطاع نمطي (جزافي) قدره ١٠,٠٠٠ $ للمتزوج ويقدم إقرار مشترك و ٥٠٠٠ $ للأعزب أو خصم استقطاع فعلي لبنود معينة وبحدود معينة كالأتي:

١ – **النفقات الطبية:** يسمح القانون بخصم النفقات الطبية الفعلية الغير معوضة من جهة العمل أو شركة التأمين التي تزيد عن ٧,٥% من الدخل الإجمالي المعدل.

٢ – **الضرائب المدفوعة للولايات والمحليات:** يسمح القانون بخصم كافة الضرائب المدفوعة للولايات والمحليات ضمن الاستقطاعات الفعلية وصولاً إلى الدخل الخاضع للضريبة.

٣ – **الفوائد:** يسمح القانون بخصم فوائد بعض القروض(المنازل ،الاستهلاكية ،التعليم) بشروط معينة وهي.

أ– **بالنسبة لفوائد قروض شراء المنازل:** يسمح القانون بخصم فوائد القروض المستخدمة في شراء المنزل الأول والثاني للممول إذا كان القرض في حدود مليون دولار (للمنزلين) أما إذا كانت قيمة القرض تزيد عن مليون دولار فإن الحد الأقصي للفوائد المسموح بخصمها هي الفائدة المستحقة عن مليون دولار فقط وذلك الإجراء بغرض تشجيع الممولين على شراء وتملك المنازل.

ب– **بالنسبة لفوائد القروض الاستهلاكية:** يسمح القانون بخصم فوائد القروض الاستهلاكية المستخدمة في شراء سيارة أو أجهزة كهربائية إذا كان هذا القرض في حدود ١٠٠,٠٠٠ $ بشرط أن يكون القرض بضمان منزل الممول.أما إذا كانت قيمة القرض تزيد عن ١٠٠,٠٠٠ $ فإن الحد الأقصي للفوائد المسموح بخصمها هي الفائدة المستحقة ١٠٠,٠٠٠ $ فقط.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ث-**بالنسبة لفوائد قروض التعليم:** يسمح القانون بخصم الفوائد المدفوعة على قروض التعليم إذا كانت هذه الفوائد في حدود ٢٥٠٠$.

٤- **المساهمات والمنح والتبرعات:** يسمح القانون للممول خصم التبرعات والإعانات للمساجد والمؤسسات التعليمية والكنائس، ... بحد أقصى ٥٠% من الدخل الإجمالي المعدل.

٥-**النفقات الوظيفية المتعلقة بالعمل** (مثل مصروفات السفر والسيارة والملابس ومصروفات البحث عن وظيفة) القانون يسمح بخصم النفقات الوظيفية التي تزيد عن ٢% من الدخل الإجمالي المعدل أما إذا كانت النفقات الوظيفية في حدود ٢% من الدخل المعدل فإن القانون لا يسمح بخصمها.

*** ملحوظة:**

تستفيد الأسرة بخصم الاستقطاعات الفعلية السابقة بالكامل طالما كان الدخل الإجمالي المعدل للأسرة أقل من ١٤٥٩٥٠ $. أما إذا زاد الدخل المعدل عن الحدود السابقة يتم تخفيض الاستقطاعات الفعلية بنسبة ٣% من الزيادة في الدخل الإجمالي المعدل عن الحدود السابقة.

٤ – وضح المعاملة الضريبية للمكاسب الرأسمالية في أمريكا:

يفرق القانون في المعاملة الضريبية بين المكاسب الرأسمالية المحققة قصيرة الأجل (التي نتجت من بيع أصل رأسمالي ظل موجود لدي الممول لفترة زمنية تقل عن سنة) والمكاسب الرأسمالية المحققة طويلة الأجل (التي نتجت من بيع أصل رأسمالي ظل موجود لدي الممول لفترة زمنية تزيد عن سنة).

كالآتي:

أ – المكاسب الرأسمالية طويلة الأجل تخضع للضريبة بسعر خاص هو ١٥%.

ب – المكاسب الرأسمالية قصيرة الأجل تخضع للضريبة بالأسعار العادية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

* **ويلاحظ:** أنه في حالة تحقق خسائر الرأسمالية محققة يتم السماح بخصمها من المكاسب الرأسمالية المحققة في نفس العام فإذا لم تكفى يتم خصمها من الدخل العادي الخاضع للضريبة في نفس العام بحد أقصى ٣٠٠٠ $ فإذا كانت الخسارة الصافية أكبر من ٣٠٠٠ $ يخصم ٣٠٠٠ في العام الحالي ويتم السماح بترحيل الخسارة للأمام.

٥- أذكر دون شرح أهم خصائص الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين في أمريكا.

١- ضريبة مباشرة حيث أنها تفرض علي الدخل.
٢- ضريبة سنوية حيث تفرض علي الدخل المحقق خلال السنة الضريبية.
٣- ضريبة تصاعدية بالشرائح حيث يتراوح سعرها بين ١٠% - ٣٥% على حسب حجم الدخل.
٤- ضريبة شخصية وليست عينية حيث أن الضريبة المطبقة تصاعدية بالشرائح و بالنسبة للإعفاءات الشخصية

يلاحظ أن الإعفاءات تكون لكل فرد فى الأسرة وتزيد مع زيادة عدد أفراد الأسرة وتخفض بعد وصول الدخل إلى حد معين وهذا يساعد على زيادة درجة العدالة.

٥- ضريبة شاملة حيث تأخذ بثلاثة ضوابط للإخضاع الضريبي (الموطن ، المصدر ، الجنسية)
٦- ضريبة تتسم بالمرونة في مواجهة ظروف التضخم حيث يتم زيادة الإعفاءات الشخصية والاستقطاعات النمطية سنوياً لمواجهة التضخم.

السؤال الثاني: قيم مدي صحة أو خطأ العبارات التالية في حدود ثلاثة أسطر.

١- الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين في أمريكا هي ضريبة موحدة علي الدخل.
٢- المشرع الأمريكي يستند إلي نظرية المصدر في تحديد الدخل الخاضع

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

للضريبة وبالتالي فإن الدخل الخاضع للضريبة هو الدخل الدوري فقط.

٣- الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين في أمريكا تعد ضريبة شاملة.

٤- المشرع الأمريكي يستند إلي مفهوم الدخل الحقيقي في الإخضاع الضريبي.

٥- الإعفاءات الشخصية في أمريكا تتسم بالمرونة.

٦- الإعفاء الشخصي (إعفاء الأعباء العائلية) في مصر يتسم بالمرونة.

٧- أسرة مكونة من أربعة أفراد يصل حجم الإعفاءات المقرر لها في مصر ٦٥٠٠ جنيه وفي أمريكا ٣٢٠٠ $.

٨- الاستقطاع النمطي في أمريكا يرتبط بعدد أفراد الأسرة ويتغير سنوياً مع تغير معدلات التضخم النقدي بعدد أفراد الأسرة.

٩- قد لايسمح المشرع الأمريكي بخصم النفقات الطبية في بعض الحالات.

١٠- ليس هناك اختلاف بين ضوابط الإخضاع الضريبي في مصر وأمريكا.

١١- من المؤكد أن الدخل الخاضع للضريبة سوف يكون أقل من الدخل الإجمالى المعدل للممول الأمريكى مهما اختلفت الظروف الشخصية والعائلية للممول.

١٢- الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين الأمريكية تعد ضريبة شخصية في حين تعد مثيلتها في مصر عينية.

١٣-يسمح المشرع الأمريكي بخصم صافي الخسائر المحققة بالكامل في نفس العام.

١٤-تعامل كافة المكاسب الرأسمالية المحققة في أمريكا معاملة تفضيلية خاصة بسعر ١٥%.

١٥- النظام الضريبي يشمل العديد من البنود التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في سعر الضريبة والإعفاءات الشخصية.

١٦-الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في أمريكا تعد ضريبة شخصية وليست عينية.

١٧- يتشابه نظام ترحيل الخسارة في كل من مصر وأمريكا.

الإجابة

رقم العبارة	التقييم	التبرير
١	(√)	تعد الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين في أمريكا ضريبة موحدة حيث تفرض على دخل الممول من كافة مصادره.
٢	(×)	المشرع الأمريكي يستند إلي **نظرية الإثراء** في تحديد الدخل الخاضع للضريبة حيث أن الدخل الخاضع للضريبة هو كل ما يحصل عليه الفرد سواء كان دوري أو عارض.
٣	(√)	حيث أنها تأخذ بضابط التبعية السياسية (الجنسية) وضابط التبعية الاقتصادية (المصدر) وضابط التبعية الاجتماعية (الموطن) ولذلك تعتبر ضريبة شاملة في تحديد المكلفين بالضريبة.
٤	(×)	المشرع الأمريكي يستند إلي مفهوم الدخل **النقدي** في الإخضاع الضريبي ولذلك تستبعد الدخول الضمنية والمكاسب الرأسمالية غير المحققة.
٥	(√)	الإعفاءات الشخصية في أمريكا تتسم بالمرونة حيث أنها ترتبط بعدد أفراد الأسرة فحجم الإعفاءات يزداد مع زيادة عدد أفراد الأسرة كما أنها ترتبط بمعدلات التضخم حيث تتغير سنوياً مع تغير معدلات التضخم وترتبط أيضاً بحجم الدخل حيث كلما زاد حجم الدخل تقل الإعفاءات وإذا وصل حجم الدخل إلي مستوي معين تصبح الإعفاءات صفر.
٦	(×)	حيث أن إعفاء الأعباء العائلية في مصر يتسم بالجمود

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

		لعدم ارتباطه وتغيره مع تغير دخل الأسرة أو عدد الأفراد أو معدلات التضخم.
٧	(×)	حيث أن حجم الإعفاءات المقررة لها في مصر ٦٥٠٠ جنيه ولكن الإعفاءات المقررة لها في أمريكا= ٣٢٠٠ × ٤ = ١٢٨٠٠$.
٨	(×)	حيث يبلغ الاستقطاع النمطي (الجزافي) ١٠,٠٠٠ $ للمتزوج ويقدم إقرار مشترك و ٥٠٠٠ $ للأعزب ويلاحظ أن هذا الاستقطاع النمطي يتغير سنوياً مع تغير معدلات التضخم النقدي ولكن ليس له علاقة بعدد أفراد الأسرة.
٩	(√)	لايسمح المشرع الأمريكي بخصم النفقات الطبية إذا كانت تقل عن ٧,٥% من الدخل الإجمالي المعدل.
١٠	(×)	حيث أن ضوابط الإخضاع الضريبي في مصر هي ضوابطي التبعية الاقتصادية والتبعية الاجتماعية فقط أما ضوابط الإخضاع الضريبي في أمريكا فهي تتمثل في ضابط التبعية الاقتصادية والتبعية الاجتماعية والتبعية السياسية.
١١	(√)	لأنه من المؤكد أن الممول سوف يستفيد بمسموحات شخصية واستقطاعات نمطية أو فعلية لذلك سوف يكون الدخل الخاضع للضريبة أقل من الدخل الإجمالى المعدل.
١٢	(×)	حيث تعد ضريبة شخصية في مصر وأمريكا نظراً لأن سعر الضريبة تصاعدي بالشرائح ولأن هناك إعفاء للأعباء العائلية في الضريبتين ولغيرها من الأسباب التي سبق شرحها.
١٣	(×)	حيث أن المشرع الأمريكي يسمح بخصم صافي الخسائر المحققة بالكامل في نفس العام إذا كانت في حدود

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

		$٣٠٠٠ أما إذا كانت الخسارة تزيد عن $٣٠٠٠ يتم خصم $٣٠٠٠ فقط من الدخل الخاضع للضريبة في نفس العام وباقي الخسارة ترحل للعام القادم.
١٤	(×)	حيث يفرق القانون في المعاملة الضريبية بين المكاسب الرأسمالية المحققة قصيرة الأجل والمكاسب الرأسمالية المحققة طويلة الأجل **كالآتي:** أ – المكاسب الرأسمالية طويلة الأجل تخضع للضريبة بسعر خاص هو ١٥%. ب – المكاسب الرأسمالية قصيرة الأجل تخضع للضريبة بالأسعار التصاعدية العادية.
١٥	(√)	حيث أنه بالنسبة لسعر الضريبة **يلاحظ** أن الضريبة المطبقة تصاعدية بالشرائح يتراوح سعرها بين ١٠% – ٣٥%على حسب حجم الدخل. و بالنسبة للإعفاءات الشخصية **يلاحظ** أن الإعفاءات تكون لكل فرد فى الأسرة وتزيد مع زيادة عدد أفراد الأسرة وتخفض بعد وصول الدخل إلى حد معين وهذا يساعد على زيادة درجة العدالة.
١٦	(√)	حيث تعد ضريبة موحدة وسعرها تصاعدي وتأخذ في الحسبان الظروف الشخصية والاجتماعية للممول فتسمح بخصم الإعفاءات الشخصية والاستقطاعات النمطية أو الفعلية للنفقات الطبية ومدفوعات الفوائد وغيرها. كما أن الإعفاءات تتغير سنوياً مع تغير معدلات التضخم.
١٧	(×)	حيث أن التشريع المصري يسمح بترحيل الخسارة للأمام لمدة خمس سنوات بشرط عدم تغير شخصية صاحب المنشأة أما التشريع الأمريكي فهو يسمح بترحيل الخسارة للخلف لمدة سنة أو سنتين ثم للأمام لمدة ١٥ سنة.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الثالث:

١ – مسألة متعلقة بحساب الإعفاءات:

أسرة مكونة من ٥ أفراد أحسب الإعفاءات الشخصية التي تتمتع بها هذه الأسرة إذا علمت أن:

أ – إجمالي الدخل المعدل لها = ٢٠٠,٠٠٠ $.

ب – إجمالي الدخل المعدل لها = ٢٥٧٧٠٠ $

الإجابة

جـ أ:الإعفاءات الشخصية = ٥ × ٣٢٠٠ = ١٦٠٠٠ $

وسوف تستفيد الأسرة بخصم الإعفاء الشخصي بالكامل لأن الدخل ٢٠٠,٠٠٠ $ أقل من ٢١٨٩٥٠ $.

جـ ب: الإعفاء الشخصي = ٥ × ٣٢٠٠ = ١٦٠٠٠ $.

وحيث أن دخل الأسرة ٢٥٧٧٠٠ > ٢١٨٩٥٠٠ لذلك سوف يتم تخفيض الإعفاءات كالأتي

نسبة التخفيض في الإعفاءات = $\frac{٢٥٧٧٠٠ - ٢١٨٩٥٠}{٢٥٠٠} \times ٢\% = ٣١\%$

∴ الإعفاءات الشخصية المسموح بها = ١٦٠٠٠ × ٦٩% = ١١٠٤٠ $

٢ – مسألة متعلقة بحساب النفقات الطبية:

إذا علمت أن الدخل الإجمالي المعدل لمواطن أمريكي ٤٠,٠٠٠$ وقد تحمل نفقاته طبية خلال العام بلغت ٢٠٠٠٠ $ حدد النفقات الطبية المسموح بخصمها إذا علمت أن.

أ– النفقات الطبية المستردة (المعوضة أو المغطاه) قد بلغت ٧٥% من هذه النفقات.

ب–النفقات الطبية المستردة قد بلغت ٩٠% من هذه النفقات.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الإجابــة

ج أ- إذا كانت النفقات الطبية المستردة = ٧٥%

النفقات الطبية غير المستردة = ٢٠٠٠٠× ٢٥% = ٥٠٠٠

النفقات الطبية التي تمثل ٧,٥% من الدخل المعدل =

٤٠,٠٠٠ × ٧,٥% = $٣٠٠٠

إذاً النفقات الطبية المسموح بخصمها (التي تزيد عن ٧,٥% من الدخل المعدل) = ٥٠٠٠ – ٣٠٠٠ = $٢٠٠٠

ج ب- إذا كانت النفقات الطبية المستردة = ٩٠%

النفقات الطبية غير المستردة = ٢٠٠٠٠× ١٠% = ٢٠٠٠

النفقات الطبية التي تمثل ٧,٥% من الدخل المعدل =

٤٠,٠٠٠ × ٧,٥% = $٣٠٠٠

وحيث أن النفقات الطبية الفعلية الغير مستردة تقل عن ال ٧,٥% من الدخل المعدل.

إذاً النفقات الطبية المسموح بخصمها = صفر

٣- مسألة متعلقة بحساب فوائد قروض المنازل:

إذا علمت أن معدل الفائدة عن قرض المنازل ١% وحصل مواطن أمريكي علي قرض لشراء منزلين حدد الفائدة المسموح بخصمها إذا علمت أن قيمة القرض

أ- $٩٠٠,٠٠٠

ب- $١٢٠٠,٠٠٠

الإجابة

ج أ – إذا كانت قيمة القرض $٩٠٠,٠٠٠

فإن الفائدة المسموح بخصمها = ٩٠٠,٠٠٠ × ١% = $٩٠٠٠

ج ب – إذا كانت قيمة القرض $١٢٠٠,٠٠٠

فإن الحد الأقصي للفائدة المسموح بخصمها =

١٠٠,٠٠٠ × ١% = $١٠,٠٠٠

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٤ – مسألة متعلقة بحساب فوائد قروض المنازل:

مواطن أمريكي حصل على قرض لشراء منزل ويسدد فوائد على هذا القرض ٢٥٠٠٠$ أحسب مقدار فوائد قرض المنازل المسموح بخصمها إذا علمت أن:

أ – سعر الفائدة على قرض المنازل ٥%.

ب – سعر الفائدة على قرض المنازل ١%.

الإجابـــة

جـ أ – إذا كان سعر الفائدة على قرض المنازل ٥%.

∴ الحد الأقصى لفائدة قرض المنازل المسموح بخصمها =

١٠٠٠,٠٠٠ × ٥% = ٥٠,٠٠٠ $

وحيث أن الفائدة المسددة ٢٥٠٠٠$ أقل من الحد الأقصي المسموح بخصمه (٥٠٠٠٠$)

إذاً القانون سوف يسمح بخصم الفائدة المسددة بالكامل وقدرها (٢٥٠٠٠$)

جـ ب: إذا كان سعر الفائدة على قرض المنازل ١%.

∴ الحد الأقصى للفائدة المسموح بخصمها =

١٠٠٠,٠٠٠ × ١ % = ١٠,٠٠٠ $

وحيث أن الفائدة المسددة ٢٥٠٠٠$ أكبر من الحد الأقصي المسموح بخصمه (١٠٠٠٠$)

إذاً القانون سوف يسمح بخصم الحد الأقصي فقط وقدره (١٠٠٠٠$)

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٥- مسألة متعلقة بحساب فوائد القرض الاستهلاكي:

مواطن أمريكي حصل علي قرض استهلاكي لشراء سيارة بضمان منزله ويسدد عنه فائدة ١٥٠٠٠$ حدد مقدار الفوائد المسموح بخصمها إذا علمت أن معدل الفائدة عن القروض الاستهلاكية

أ- ١٠%

ب- ٢٠%

الإجابة

ج أ - إذا كان معدل الفائدة عن القرض الاستهلاكي ١٠%

الحد الأقصي للفوائد المسموح بخصمها =

١٠٠,٠٠٠ × ١٠% = ١٠,٠٠٠$

وحيث أن الفائدة المسددة ١٥,٠٠٠ أكبر من ١٠,٠٠٠

إذاً الفائدة المسموح بخصمها = ١٠,٠٠٠$

ج ب - إذا كان سعر الفائدة عن القرض الاستهلاكي ٢٠%

فإن الحد الأقصي للفوائد المسموح بخصمها =

١٠٠,٠٠٠ × ٢٠% = ٢٠,٠٠٠$

وحيث أن الفائدة المسددة ١٥,٠٠٠ أقل من الحد الأقصي المسموح بخصمه ٢٠,٠٠٠

إذاً الفائدة المسموح بخصمها = ١٥٠٠٠$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٦- مسألة متعلقة بالتبرعات:

إذا كان الدخل الإجمالي المعدل لأحد الممولين ٢٠٠٠٠٠ $ سنوياً وقيمة التبرعات المدفوعة ١٤٠٠٠٠$ منها ٢٠% تمنح كجائزة لمهندس متميز في شركة ميكروسوفت و ٨٠% لبعض الجهات الخيرية المطلوب حساب مقدار التبرعات المسموح بخصمها.

الإجابة

التبرعات للجهات الخيرية فقط = ١٤٠٠٠٠ ×٨٠% = ١١٢٠٠٠

وحيث أن قيمة التبرع الفعلية (١١٢٠٠٠) تزيد عن الحد الأقصي المسموح بخصمه وهو ٥٠% من الدخل المعدل (١٠٠٠٠٠$)

إذاً التبرع المسموح بخصمه = ١٠٠٠٠٠$

٧- مسألة متعلقة بالتبرعات:

مواطن أمريكي دخله الإجمالي المعدل خلال عام ٢٠٠٥ كان١٠٠,٠٠٠$ وقد ساهم في تكلفة بناء كنيسة بإحدي الولايات حدد قيمة المساهمات الخيرية المسموح بخصمها إذا علمت أن قيمة مساهماته قد بلغت

أ- ٤٠,٠٠٠$ ب- ٦٠,٠٠٠$

الإجابة

الحد الأقصي للمساهمات الخيرية المسموح بخصمها = ٥٠ % من الدخل الإجمالي المعدل أي ٥٠,٠٠٠$

وحيث أن قيمة مساهماته الخيرية قد بلغت ٤٠,٠٠٠ $ أقل من الحد الأقصي.

إذاً قيمة المساهمات الخيرية المسموح بخصمها = ٤٠,٠٠٠$

أما في الحالة الثانية قيمة المساهمات الخيرية (٦٠,٠٠٠$) تزيد عن الحد الأقصي المسموح به (٥٠,٠٠٠$) ولذلك فإن قيمة المساهمات الخيرية المسموح بخصمها = ٥٠,٠٠٠$.

٨- مسألة متعلقة بحساب النفقات الوظيفية:

مواطن أمريكي يعمل بإحدي الشركات دخله الإجمالي المعدل ١٠٠,٠٠٠$ وقد بلغت نفقاته الوظيفية المتعلقة بمصروفات السفر والملابس والسيارة خلال عام ٢٠٠٥ ٥٠٠٠$ وبلغت مصروفات السيارة المتعلقة بزوجته (ربة المنزل) في نفس العام ٢٠٠٠$ حدد النفقات الوظيفية المسموح بخصمها.

الإجابة

النفقات الوظيفية المسموح بخصمها هي النفقات المتعلقة بالزوج فقط كالأتي

النفقات الوظيفية التي تمثل ٢% من الدخل المعدل =

١٠٠,٠٠٠ × ٢% = ٢٠٠٠$

وحيث أن النفقات الوظيفية الفعلية للممول ٥٠٠٠ $

إذاً النفقات الوظيفية المسموح بخصمها = ٥٠٠٠-٢٠٠٠= ٣٠٠٠$

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

٩- مسألة:

أسرة مكونة من ٥ أفراد يبلغ إجمالي دخلها المعدل ١٥٥٩٥٠$ ويلغت الضرائب المحلية على الملكية المسموح بخصمها ٧٠٠٠ $ أحسب الدخل الخاضع للضريبة إذا علمت أن الممول يسدد ٢٥,٠٠٠$ كفوائد عن قروض المنزل وسعر الفائدة في السوق على قرض المنزل ٣%.

الإجابـة

الدخل الخاضع للضريبة يتم الوصول إليه كالأتي:

الدخل الإجمالي المعدل	١٥٥٩٥٠
-المسموحات الشخصية	(١٦٠٠٠)
-الاستقطاعات الفعلية	(٣١٧٠٠)
= الدخل الخاضع للضريبة	١٠٨٢٥٠

ملاحظات علي الحل

١-بالنسبة للمسموحات الشخصية

الإعفاء الشخصي = ٣٢٠٠ × ٥ = ١٦٠٠٠$

وحيث أن الدخل الإجمالي المعدل ١٥٥٩٥٠$ أقل من ٢١٨٩٥٠$

إذاً الإعفاءات الشخصية المسموح بخصمها = ١٦٠٠٠$

٢- بالنسبة للإستقطاعات الفعلية:

أ-الضرائب المحليات (٧٠٠٠$) تخصم بالكامل

ب-وبالنسبة لفوائد قرض المنزل فإن الحد الأقصى المسموح بخصمه لفوائد قرض المنزل

= ١٠٠,٠٠٠ × ٣% = ٣٠,٠٠٠$

وحيث أن الممول يسدد مبلغ ٢٥٠٠٠$ أقل من الحد الأقصى.

∴ القانون يسمح بخصم فوائد قرض المنزل بالكامل وقدرها (٢٥٠٠٠$).

∴ مجموع الاستقطاعات الفعلية = ٧٠٠٠ + ٢٥٠٠٠ = ٣٢٠٠٠ $.

وحيث أن الدخل الإجمالي المعدل ١٥٥٩٥٠ $ > ١٤٥٩٥٠ $. لذلك تخفض الاستقطاعات الفعلية كالأتي.

مقدار التخفيض في الاستقطاعات الفعلية =

(١٥٥٩٥٠ – ١٤٥٩٥٠) × ٣% = ٣٠٠$

∴ الاستقطاعات الفعلية المسموح بخصمها من الدخل الإجمالي المعدل =

٣٢٠٠٠ – ٣٠٠ = ٣١٧٠٠ $

ملحوظة: بالنسبة لتحديد دين (مقدار) الضريبة يلاحظ أن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في أمريكا تصاعدية بالشرائح **كالآتي:**

إقرار مشترك	
الدخل الخاضع للضريبة	**سعر الضريبة**
صفر – ١٤٦٠٠	١٠%
١٤٦٠٠ – ٥٩٤٠٠	١٥%
٥٩٤٠٠ – ١١٩٩٥٠	٢٥%
١١٩٩٥٠ – ١٨٢٨٠٠	٢٨%
١٨٢٨٠٠ – ٣٢٦٤٥٠	٣٣%
أكثر من ٣٢٦٤٥٠	٣٥%

لاحظ أنه يجب تعديل الجدول بالشكل التالي	
الدخل الخاضع للضريبة	**سعر الضريبة**
ال ١٤٦٠٠ الأولي من الدخل	١٠%
ال ٤٤٨٠٠ التالية من الدخل	١٥%
ال ٦٠٥٥٠ التالية من الدخل	٢٥%
ال ٦٢٨٥٠ التالية من الدخل	٢٨%
ال ١٤٣٦٥٠ التالية من الدخل	٣٣%
أكثر من ذلك	٣٥%

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

١٠- مسألة:

ممول أمريكى متزوج ويعول ٣ أطفال، دخله الإجمالى المعدل ١٧٠٩٥٠ $ أحسب الدخل الخاضع للضريبة وكذلك الضريبة المستحقة إذا علمت أنه يعتمد علي الاستقطاع النمطي.

الدخل الإجمالى المعدل	١٧٠٩٥٠
- الإعفاءات الشخصية	(١٦٠٠٠)
- الإستقطاعات النمطية	(١٠٠٠٠)
الدخل الخاضع للضريبة	١٤٤٩٥٠

الضريبة = ١٤٦٠٠ × ١٠% + ٤٤٨٠٠ ×١٥% +٦٠٥٥٠ ×٢٥%

+٢٥٠٠٠ ×٢٨% = $٣١٢١٧,٥

ملحوظة: الإعفاء الشخصي = ٣٢٠٠ × ٥ = ١٦٠٠٠ $

١١-مسألة:

سيمون مواطن أمريكي متزوج وله أبن، إجمالي دخله المعدل ٥٠,٠٠٠ $ وقد بلغت بنود الاستقطاعات الفعلية ٩٧٥٠، ٢٠٠٠، ٤٠٠٠ على التوالي لكل من النفقات الطبية الغير مغطاة ، النفقات الوظيفية (مصروفات سفر) التي لم يتم خصمها، والفوائد على قروض منزل.

* **المطلوب:** احسب مقدار الضريبة المستحقة على الممول علماً بأن الفائدة على قرض المنازل = ٥%.

الإجابـــة

الدخل الإجمالي المعدل	٥٠,٠٠٠
- الإعفاءات الشخصية	(٩٦٠٠)
- الاستقطاعات الفعلية	(١١٠٠٠)
الدخل الخاضع للضريبة	٢٩٤٠٠
∴ الضريبة المستحقة	٣٦٨٠

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ملاحظات علي الحل

١ – **بالنسبة للإعفاءات الشخصية** فهي = ٣٢٠٠ × ٣ = ٩٦٠٠ $

وحيث أن الدخل المعدل٥٠,٠٠٠>٢١٨٩٥٠

لذلك يسمح القانون بخصم الإعفاء الشخصي بالكامل

٢ – **بالنسبة للاستقطاعات الفعلية** المسموح بخصمها فتتحدد كالآتي:

أ – **النفقات الطبية** التي تمثل ٧,٥% من الدخل المعدل =

٧,٥ % × ٥٠,٠٠٠ = ٣٧٥٠ $.

النفقات الطبية المسموح بخصمها التي تزيد عن ٧,٥ % من الدخل المعدل=٩٧٥٠ –٣٧٥٠= ٦٠٠٠ $

ب – **بالنسبة للنفقات الوظيفية** التي تمثل ٢% من الدخل المعدل

= ٢% × ٥٠,٠٠٠ = ١٠٠٠ $

∴ النفقات الوظيفية المسموح بخصمها التى تزيد عن ٢% من الدخل المعدل=٢٠٠٠ – ١٠٠٠ = ١٠٠٠ $

جـ – بالنسبة لفوائد قروض المنازل:

الحد الأقصى للخصم = ١٠٠٠,٠٠٠ × ٥% = ٥٠,٠٠٠ $

∴يتم السماح بخصم الفوائد الفعلية المدفوعة علي القرض وقدرها ٤٠٠٠

وعلى ذلك فإن مجموع الاستقطاعات الفعلية =

٦٠٠٠ + ١٠٠٠ + ٤٠٠٠ = ١١٠٠٠$

الدخل المعدل ٥٠٠٠٠ أقل من ١٤٥٩٥٠ لذلك القانون يسمح بخصم الاستقطاعات الفعلية بالكامل

د– بالنسبة للضريبة المستحقة فهي =

١٤٦٠٠ × ١٠% + ١٤٨٠٠ × ١٥% = ٣٦٨٠ $

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

١٢- مسألة علي المعاملة الضريبية للمكاسب الرأسمالية:

حقق أحد الممولين مكاسب رأسمالية طويلة الأجل عام ٢٠١٥ بلغت ١٠,٠٠٠$ وفى نفس العام وحقق خسائر رأسمالية في أصول أخري بلغت ١٥٠٠٠ $ فإذا علمت أن الدخل الخاضع للضريبة في عام ٢٠١٥ قد بلغ ٢٠٠٠٠ $ كما أن الممول متزوج ويقدم إقرار ضريبي مشترك. أحسب الضريبة المستحقة على الممول.

الإجابة

المكاسب الرأسمالية المحققة ١٠,٠٠٠ $

- الخسائر الرأسمالية المحققة (١٥٠٠٠ $)

صافى الخسائر الرأسمالية المحققة ٥٠٠٠ $

الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم الخسارة الصافية =٢٠,٠٠٠-٣٠٠٠ ١٧٠٠٠ $

الضريبة المستحقة في نفس العام=١٤٦٠٠ × ١٠% + ٢٤٠٠ × ١٥% = ١٨٢٠

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الباب الخامس

دور النظام الضريبى فى تحقيق عدالة توزيع الدخول

أولاً: الأسئلة المقالية.

س: كيف يمكن قياس درجة العدالة (الخلل) في توزيع الدخل.

١-مقارنة التوزيع الفعلي (منحنى لورنز) بالتوزيع العادل .

ويلاحظ أنه كلما اقترب منحني لورنز من خط التوزيع العادل زادت درجة العدالة والعكس صحيح.

ويلاحظ أن التوزيع العادل يتحقق عندما تتساوي نسب السكان مع نسب الدخل.

٢- **يمكن قياس الخلل فى توزيع الدخل من خلال ما يسمي بمعامل " جيني"**

معامل جيني = المساحة المحصورة بين لورنز وخط التوزيع العادل ÷ كل المساحة أسفل خط التوزيع العادل

وتتراوح قيمة معامل جيني بين (الصفر والواحد الصحيح) فعندما تصل قيمة هذا المعامل الى الصفر ينطبق منحنى لورنز على خط التوزيع العادل (خط٤٥) وهنا تصل درجة العدالة الى اقصاها وكلما زادت قيمة هذا المعامل كلما زاد الخلل فى توزيع الدخل وقلت العدالة وعندما تصل قيمة هذا المعامل الى الواحد الصحيح يصل الخلل فى توزيع الدخل الى أقصاة . وبصفة عامة كلما زادت قيمة هذا المعامل زاد الخلل في توزيع الدخل وقلت العدالة والعكس صحيح.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الثاني: قيم مدي صحة أو خطأ العبارات التالية في حدود ثلاثة أسطر.

١- يمكن الإعتماد علي قيمة معامل جيني في قياس الخلل في توزيع الدخل

٢- دائماً يكون السعر الحدى أكبر من السعر المتوسط فى حالة الضريبة نسبة ثابتة مع عدم وجود حد للاعفاء.

٣- يتساوى دائماً السعر الحدى للضريبة مع السعر المتوسط فى ظل الضريبة نسبة ثابتة مع وجود حد للاعفاء.

٤-يتعادل دائماً السعر الحدى للضريبة مع السعر المتوسط طالما أن الضريبة نسبة ثابتة.

٥- من ثبات العومل الاخرى على حالها من المتوقع أن يصاحب فرض الضريبة التصاعدية على الدخول انخفاض قيمة معامل جينى (Gini).

٦- اذا كانت العلاقة بين الحصيلة الضريبية (ض) والدخل (ل) علاقة طردية تأخذ الصيغة التالية ض= ٠,٠٢ ل فأننا نتوقع أن السعر الحدى للضريبة سوف يكون أكبر دائماً من السعر المتوسط.

٧- أن الاعتماد على نظام ضرائب الدخل التصاعدية بدلاً من الضريبة ثابتة من المتوقع أن يترتب عليه انخفاض قيمة معامل جينى وانخفاض درجة الاختلال فى توزيع الدخل بين أفراد المجتمع.

الإجابة

رقم العبارة	التقييم	التبرير
١	(√)	وتتراوح قيمة معامل جيني بين (الصفر والواحد الصحيح) فعندما تصل قيمة هذا المعامل الى الصفر ينطبق منحنى لورنز على خط التوزيع العادل (خط٤٥) وهنا تصل درجة العدالة الى اقصاها وكلما زادت قيمة هذا المعامل

		كلما زاد الخلل فى توزيع الدخل وقلت العدالة وعندما تصل قيمة هذا المعامل الى الواحد الصحيح يصل الخلل فى توزيع الدخل الى أقصاة . وبصفة عامة كلما زادت قيمة هذا المعامل زاد الخلل في توزيع الدخل وقلت العدالة والعكس صحيح.
٢	(x)	في ظل هذا النوع من الضريبة تكون دالة الضريبة ض = ضد ل حيث ض هي الحصيلة الضريبية ضد معدل الضريبة ل هو الدخل ومن المعادلة السابقة يمكن إيجاد ما يسمي بالسعر الحدي والسعر المتوسط للضريبة. ***السعر الحدي للضريبة. عض /عل = ضد** ***السعر المتوسط للضريبة ض/ل = ضد** إذن السعر الحدي للضريبة يتعادل دائماً مع السعر المتوسط إذالا كانت ضريبة الدخل نسبة ثابتة مع عدم وجود حد للإعفاء.
٣	(x)	في ظل هذا النوع تكون دالة الضريبة ض = ـ أ + ضد ل حيث ض هي الحصيلة الضريبية ضد معدل الضريبة أ هي حد الإعفاء ل هي الدخل ***السعر الحدي للضريبة.**

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

		ء ض / ء ل = صفر + ضـ = ضـ ***السعر المتوسط للضريبة.** **ض / ل = -أ / ل + ضـ** إذن السعر الحدي دائماً أكبر من السعر المتوسط للضريبة.
٤	(x)	لانة اذا كانت الضريبة نسبة ثابتة مع وجود حد الاعفاء سوف يكون السعر الحدى للضريبة أكبر من السعر المتوسط وسوف يتعادلان اذا كانت الضريبة نسبة ثابتة مع عدم وجود حد للاعفاء .
٥	(√)	لانه كلما انخفضت قيمة جينى قل الخلل فى توزيع الدخل وزادت العدالة وفرض الضريبة التصاعدية على الدخل يساعد على زيادة درجة العدالة لذلك فمن المتوقع أن فرض الضريبة التصاعدية سوف يصاحبة انخفاض قيمة معامل جينى.
٦	(x)	لأن الدالة السابقة تعكس الضريبة نسبة ثابتة مع عدم وجود حد للاعفاء ولذلك السعر الحدى للضريبة سوف يتعادل دئماً مع السعر المتوسط.
٧	(√)	وذلك لانه كلما انخفضت قيمة معامل جينى قل الخلل فى توزيع الدخل وزادت درجة العدالة وتطبيق ضريبة الدخل التصاعدية يؤدى الى زيادة درجة العدالة وتقليل التفاوت فى توزيع الدخل بالمقارنة بالضريبة نسبة ثابتة حيث أنها اكثر مقدرة فى التأثير في المراكز النسبية للممولين .

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الثالث

١- إذا توافرت لديك البيانات التالية عن مجتمعين أ ، ب

النسب التراكمية للسكان	افقر ١٥%	٢٥%	٤٥%	٦٥%	أغنى ٢٥%
نسبة الدخل التراكمية فى المجتمع (أ)	٢%	٥%	٢٠%	٣٠%	٦٠%
نسبة الدخل التراكمية فى المجتمع (ب)	٣%	١٠%	٣٠%	٤٠%	٥٠%

المطلوب: باستخدام منحنى لورنز وخط التوزيع العادل قارن بين التوزيع الفعلى للدخل القومى فى كل من المجتمعين موضحا ايهما اكثر خلل فى توزيع الدخل القومى ولماذا .

يلاحظ من الشكل ان توزيع الدخل فى المجتمع (أ) اكثر خلل من المجتمع (ب).

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

السؤال الرابع:وضح دور الضرائب في معالجة الخلل في توزيع الدخل.

١- **الضريبة نسبة ثابتة:** في ظل هذا النوع من الضريبة يظل سعر الضريبة ثابت مهما تغير الدخل القومي وهناك نوعين من الضريبة نسبة ثابتة هما نسبة ثابتة بدون إعفاء ، ونسبة ثابتة مع وجود إعفاء.

أ-الضريبة نسبة ثابتة مع عدم وجود حد للإعفاء. ودائماً يكون فيها

السعر الحدي = السعر المتوسط للضريبة.

ب-الضريبة نسبة ثابتة مع وجود حد للإعفاء. ودائماً يكون فيها

السعر الحدي أكبر من السعر المتوسط للضريبة.

٢- الضريبة التصاعدية : من أهم صور التصاعد (التصاعد بالطبقات والتصاعد بالشرائح)

أ- التصاعد بالطبقات :وفقآ لهذا الشكل تتم تقسيم الممولين الى طبقات على حسب دخولهم ثم تفرض الضريبة بسعر يتزايد بالانتقال من طبقة الى طبقة أعلى ويلاحظ هنا أن كل ممول يخضع لسعر ضريبة واحد فقط على حسب دخله وتكون معادلة الضريبة داخل كل طبقة هى ض = ض د ل

ويلاحظ أن السعر الحدى للضريبة يتعادل دائماً مع السعر المتوسط داخل الطبقة الواحدة ويتزايدان بنفس المقدار مع الانتقال من طبقة الى طبقة أعلى.

ب-التصاعد بالشرائح : وفقآ لهذا الشكل يتم تقسيم دخل الممول الى شرائح ثم تفرض الضريبة بسعر يتزايد بالانتقال من شريحة أدنى الى شريحة أعلى

ويلاحظ هنا أن دخل الممول الواحد يخضع لأسعار ضريبية متعددة على حسب حجم دخلة ويلاحظ هنا أن السعر الحدى للضريبة يكون دائماً أكبر من السعر المتوسط .

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

ويلاحظ أن التصاعد بالطبقات أكثر فاعلية فى معالجة الخلل فى توزيع الدخل من التصاعد بالشرائح حيث يترتب علية إقتراب المراكز النسبية للممولين بدرجة أكبر.

٣- الضريبة المتدرجة تدرج عكسي (التنازلية).

في ظل هذا الشكل من الضريبة يتناقص معدل الضريبة مع زيادة الوعاء الضريبي أي أن العلاقة بين معدل الضريبة والوعاء تكون علاقة عكسية.ويلاحظ أن هذا عكس الوضع في الضريبة التصاعدية.

وبالنسبة للعلاقة بين السعر الحدي والمتوسط للضريبة فالوضع هنا مثل الوضع في الضريبة التصاعدية بالشرائح والطبقات.ويلاحظ أن هذه الضريبة تؤدي إلي زيادة الخلل في توزيع الدخل وابتعاد منحني لورنز عن وضعه.

مسألة: دخل أحمد ٥٠٠٠ ج ودخل يوسف ١٠٠٠٠ ج ورغبة في تحقيق العدالة بينهما تم اقتراح الأتي.

١- فرض ضريبة ١٠% على الدخول التي تزيد عن الصفر

٢- فرض ضريبة ١٠% على الدخول التي تزيد عن ٢٠٠٠ ج

٣- فرض ضريبة بمعدل ٥% على ٥٠٠٠ج الأولى من الدخل على أن يزيد معدل الضريبة مع الانتقال من شريحة إلى أخرى بمعدل ٥% ويكون مدى الشرائح ثابت.

٤- فرض ضريبة تصاعدية بالطبقات بنفس المدى وبالمعدلات السابقة.

٥- فرض ضريبة تنازلية (متدرجة عكسياً) مع عدم التمييز في المعاملة الضريبية بين السلع الضرورية والكمالية.

وضح أثر هذه الضرائب على العدالة ومنحني لورنز بعد إجراء العمليات الحسابية المناسبة:

	أحمد	يوسف	نسبة الدخل
الدخل قبل الضريبة	٥٠٠٠	١٠٠٠٠	١ : ٢
الضريبة رقم (١) ١٠%	٥٠٠	١٠٠٠	

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

الدخل بعد الضريبة	٤٥٠٠	٩٠٠٠	١ : ٢

يلاحظ: أن هذه الضريبة ليس لها أي أثر على العدالة فأثرها حيادي ولا تحرك منحنى لورنز

	أحمد	يوسف	نسبة الدخل
الدخل قبل الضريبة	٥٠٠٠	١٠٠٠٠	١ : ٢
الضريبة رقم (٢)	٣٠٠	٨٠٠	
الدخل بعد الضريبة	٤٧٠٠	٩٢٠٠	١ : ١,٩٦

لاحظ أن الضريبة على دخل أحمد = ٢٠٠٠ معفاة +٣٠٠٠ × ١٠% = ٣٠٠

لاحظ أن الضريبة على دخل يوسف= ٢٠٠٠ معفاة+٨٠٠٠ × ١٠% = ٨٠٠

لاحظ:أن هذه الضريبة لها أثر إيجابي على العدالة ولكن الأثر محدود

	أحمد	يوسف	نسبة الدخل
الدخل قبل الضريبة	٥٠٠٠	١٠٠٠٠	١ : ٢
الضريبة رقم (٣)	٢٥٠	٧٥٠	
الدخل بعد الضريبة	٤٧٥٠	٩٢٥٠	١ : ١,٩٤

لاحظ أن جدول التصاعد بالشرائح يصمم كالأتي

ال ٥٠٠٠ جنيه الأولي من الدخل ٥%

ال ٥٠٠٠ جنيه التالية من الدخل ١٠%

ال ٥٠٠٠ جنيه التالية من الدخل ١٥%

الضريبة على دخل أحمد = ٥٠٠٠ × ٥% = ٢٥٠

الضريبة على دخل يوسف= ٥٠٠٠ ×٥% + ٥٠٠٠×١٠% = ٧٥٠

لاحظ:أن هذه الضريبة لها أثر إيجابي على العدالة وتعد أفضل من الضريبة نسبة ثابتة مع وجود إعفاء وتؤدي إلى تقريب منحنى لورنز بدرجة أكبر.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

	أحمد	يوسف	نسبة الدخل
الدخل قبل الضريبة	٥٠٠٠	١٠٠٠٠	١ : ٢
الضريبة رقم (٤)	٢٥٠	١٠٠٠	
الدخل بعد الضريبة	٤٧٥٠	٩٠٠٠	١ : ١,٨٩

جدول التصاعد بالطبقات

من ١ – ٥٠٠٠ ٥%

من ٥٠٠١ – ١٠٠٠٠ ١٠%

من ١٠٠٠١ – ١٥٠٠٠ ١٥%

الضريبة على دخل أحمد = ٥٠٠٠ × ٥% = ٢٥٠

الضريبة على دخل يوسف = ١٠٠٠٠ × ١٠% = ١٠٠٠

لاحظ: أن هذه الضريبة لها أثر إيجابي على العدالة وتعد أفضل من التصاعدية بالشرائح وتؤدي إلى تقريب منحنى لورنز بدرجة أكبر.

المنحنى (١) يعبر عن لورنز الأصلي وكذلك لورنز بعد فرض ضريبة نسبة ثابتة بدون إعفاء.

المنحنى (٢) يعبر عن لورنز بعد فرض الضريبة نسبة ثابتة مع وجود حد للإعفاء.

المنحنى (٣) يعبر عن لورنز بعد فرض الضريبة التصاعدية بالشرائح.

المنحنى (٤) يعبر عن لورنز بعد فرض الضريبة التصاعدية بالطبقات.

المنحنى (٥) يعبر عن لورنز بعد الضريبة التنازلية مع عدم التمييز في المعاملة الضريبية بين السلع الضرورية والكمالية.

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

جميع الحقوق محفوظة - الإعتداء على حق المؤلف بالنسخ أو الطباعة يعرض فاعله للمسائلة القانونية

www.comm.alexu.edu.eg E-mail: comr-dean@alexu.edu.eg

كلية التجارة - مجمع العلوم الإنسانية والإجتماعية - سوتير الشاطبى - الأسكندرية

Faculty of Commerce -Human & Social Sciences Complex - Soter - Alex.

Tel & Fax: 203-4865655 Postal: 21526

2019

كلية التجارة - جامعة الإسكندرية

www.comm.alexu.edu.eg E-mail: comr-dean@alexu.edu.eg

كليتك تتغير ... شارك في التغيير